

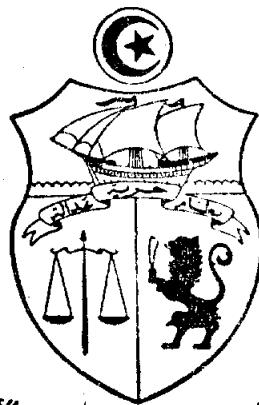
الجمهورية التونسية

قوانين وتدابير

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**
**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
Le Mardi et le Vendredi avant 12 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا اليوم من شهر ربيع الثاني سنة 1400 هـ الموافق 24 ماي 1974

T A R I F S					
	EDITION Originale		EDITION Originale et sa Traduction		
	1 an	6 mois	1 an	6 mois	
Tunisie	4 D. 000	2 D. 500	5 D. 500	3 D. 500	
Algérie					
Maroc					
Autres pays	6 D. 000	3 D. 500	8 D. 000	4 D. 500	
Prix du numéro		0 D. 050	0 D. 080		
Prix des Annonces					
La ligne				0 D. 150	

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction Française)

SOMMAIRE

Pages

LOIS

LOI N° 74-37 du 22 mai 1974, autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'organisation arabe des sciences administratives	1100
LOI N° 74-38 du 22 mai 1974, portant ratification de la Convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française et du protocole y annexé, signés à Tunis le 28 mai 1973	1100
LOI N° 74-39 du 22 mai 1974, portant ratification de l'Accord général de coopération financière et technique conclu le 12 mai 1973 entre la Tunisie et la Suède	1100
LOI N° 74-40 du 22 mai 1974, portant ratification de l'Accord annuel de coopération de développement 1973 conclu le 12 mai 1973 entre la Tunisie et la Suède	1101
LOI N° 74-41 du 22 mai 1974, portant attribution du service du capital décès à la Caisse Nationale des Retraites	1101
LOI N° 74-42 du 22 mai 1974, instituant une contribution sur les places de cinéma et de théâtre au profit de l'Association « Le Nourisson » au Bardou	1101
LOI N° 74-43 du 22 mai 1974, autorisant l'Etat à augmenter le capital de la Société Nationale des Transports	1101
LOI N° 74-44 du 22 mai 1974, portant réglementation de la profession d'opticien-lunetier	1102
LOI N° 74-45 du 22 mai 1974, portant institution d'un groupement interprofessionnel des dattes	1102
LOI N° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte	1103
LOIS Nos 74-10 à 21 du 11 mai 1974 (rectificatif)	1107

DECRETS ET ARRETES

Pages

MINISTERE DE LA JUSTICE

TABLEAUX d'avancement	1107
-----------------------------	------

MINISTERE DU PLAN

SITUATION administrative du Directeur de l'Institut National des Statistiques	1108
---	------

MINISTERE DES FINANCES

DECRET N° 74-572 du 22 mai 1974, relatif au capital-décès	1108
DECRET N° 74-573 du 24 mai 1974, portant suspension de la taxe à la production perçue sur le sucre importé	1109
DECRET N° 74-574 du 24 mai 1974, portant suspension de la taxe à la production perçue sur les engrais minéraux ou chimiques potassiques	1110
DECRET N° 74-575 du 24 mai 1974, portant institution d'une taxe de compensation sur les boissons alcoolisées	1110
SITUATION administrative du Directeur du Budget	1111
NOMINATION d'un Inspecteur Général Adjoint des Finances	1111

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

DECRET N° 74-576 du 24 mai 1974, portant modification du décret N° 70-622 du 31 décembre 1970, portant consolidation et simplification des droits et taxes perçues sur certains produits pétroliers	1111
SITUATION administrative du Directeur des Etudes Economiques	1111
ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, fixant les prix des produits pétroliers	1111
ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix du sucre	1112
ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente du ciment et de la chaux	1112
ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente des engrais	1113

ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente des produits céramiques rouges	Pages 1114
--	---------------

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

LISTE d'aptitude	1116
------------------------	------

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

NOMINATION du Directeur des bâtiments et du matériel	1116
TABLEAUX d'avancement (rectificatif)	1116

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION du Directeur des Lettres	1116
---	------

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

DECRET No 74-571 du 22 mai 1974, fixant le salaire agricole minimum garanti	1116
ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 21 mai 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des économes comptables dans le grade d'attaché d'intendance	1116
ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 22 mai 1974, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des économes comptables dans le grade d'attaché d'intendance	1117

AVIS ET COMMUNICATIONS**MINISTERE DE L'INTERIEUR**

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les communes de Djebéniana, Mahrès et El Krib	1117
---	------

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes	1118
BREVETS d'invention	1118

ANNONCES	1120
----------------	------

CERTIFICAT de possession	1124
--------------------------------	------

LOIS

Loi No 74-37 du 22 mai 1974, autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'organisation arabe des sciences administratives (1)

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est autorisée l'adhésion de la Tunisie à l'Organisation Arabe des Sciences Administratives, instituée par résolution du Conseil de la Ligue Arabe n° 1754 du 1er avril 1961.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi No 74-38 du 22 mai 1974, portant ratification de la Convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française, et du Protocole y annexé, signés à Tunis le 28 mai 1973 (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Sont ratifiés la Convention et le Protocole annexés à la présente loi, signés à Tunis le 28 mai 1973 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française et désignés ci-après :

1°) La Convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale.

2°) Le Protocole y annexé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi No 74-39 du 22 mai 1974, portant ratification de l'Accord général de coopération financière et technique conclu le 12 mai 1973 entre la Tunisie et la Suède (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié l'Accord général de coopération financière et technique annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 mai 1973 entre le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Suédois.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi N° 74-40 du 22 mai 1974, portant ratification de l'Accord annuel de coopération de développement 1973, conclu le 12 mai 1973 entre la Tunisie et la Suède (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié l'Accord annuel de coopération de développement 1973, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 mai 1973 entre le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Suédois.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi N° 74-41 du 22 mai 1974, portant attribution du service du capital-décès à la Caisse Nationale des Retraites (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi n° 59-19 du 5 février 1959 relative à la Caisse Nationale des Retraites est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1er - 2ème alinéa (nouveau) :

Elle a pour objet d'assurer le service des pensions civiles et militaires prévues par la loi n° 59-18 du 5 février 1959 et du capital-décès.

Art. 2. — Le paragraphe A, alinéa 1er de l'article 8 de la loi sus-visée n° 59-19 du 5 février 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8 - paragraphe A - alinéa 1er (nouveau) :

1°) Le service des pensions civiles et militaires et du capital-décès.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présent loi et notamment le paragraphe 1er de l'article 9 de la loi n° 59-45 du 15 avril 1959 relative à la Caisse de Prévoyance Sociale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi N° 74-42 du 22 mai 1974, instituant une contribution sur les places de cinéma et de théâtre au profit de l'Association « Le Nourrisson » au Bardo.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Est autorisée la perception au profit de l'Association « Le Nourrisson » d'une contribution de 10 millimes par place de cinéma et de théâtre le mois de juin 1974.

Art. 2. — Cette contribution sera perçue sous la forme d'une majoration du prix des billets qui seront vendus pendant la période du 1er juin au 30 juin 1974 inclus. Cette majoration est exempte de tous impôts et taxes.

Art. 3. — Le reversement du produit de la contribution devra être effectué par les responsables des salles de cinéma et des théâtres dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 4. — Les contraventions aux dispositions de la présente loi et à celles de l'arrêté prévu en son article 3 seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de taxe sur les spectacles.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi N° 74-43 du 22 mai 1974, autorisant l'Etat à augmenter le capital de la Société Nationale des Transports (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Le Ministre du Plan, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à augmenter le capital de la Société Nationale des Transports, à concurrence de neuf cent mille dinars (900.000 D.).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Loi N° 74-44 du 22 mai 1974, portant réglementation de la profession d'opticien lunetier (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Nul ne peut, en Tunisie, exercer la profession d'opticien-lunetier, s'il n'est :

- 1°) de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins;
- 2°) titulaire d'un diplôme professionnel d'opticien-lunetier visé par le Ministre de la Santé Publique.

Les conditions et modalités de visa du diplôme professionnel d'opticien-lunetier seront fixées par décret.

Art. 2. — A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, les personnes qui justifieront avoir exercé avant la date de promulgation de la présente loi, la profession d'opticien-lunetier détaillant soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, pourront exercer cette profession sans être munis du titre désigné à l'article 1er de la présente loi sous réserve que les justifications qu'elles présentent soient reconnues par une commission désignée par arrêté du Ministre de la Santé Publique comme exactes et leur permettant d'exercer, et ce, pour une durée maximum de cinq ans au terme de laquelle elles doivent engager un responsable technique muni d'un diplôme professionnel conformément au premier paragraphe de l'article premier.

Les intéressés devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi, au Ministère de la Santé Publique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état-civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé.

Art. 3. — Toutefois, des autorisations d'exercer la profession d'opticien-lunetier peuvent être accordées, à titre temporaire et limité, à des praticiens étrangers exerçant en Tunisie dans les conditions de l'article 2.

Art. 4. — Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

Art. 5. — Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

Art. 6. — L'opticien-lunetier ne peut délivrer aucun verre correcteur ou lentille de contact sans ordonnance médicale.

Art. 7. — L'opticien-lunetier doit avoir un registre ordonnancier sur lequel seront consignés les renseignements suivants :

- 1°) Nom et adresse du médecin traitant et copie de l'ordonnance médicale;
- 2°) Nom et adresse du client.

Art. 8. — L'ouverture et l'exploitation de commerce d'optique-lunetterie est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique après avis du Ministère de l'Economie Nationale. Les conditions dans lesquelles est délivrée ou retirée cette autorisation sont déterminées par arrêté

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

conjoint du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 9. — Le Ministère de la Santé Publique dresse annuellement la liste des personnes autorisées à exercer régulièrement en Tunisie la profession d'opticien-lunetier. Cette liste qui porte indication du lieu d'exercice est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 10. — Les établissements d'optique-lunetterie sont soumis au contrôle permanent des services compétents du Ministère de la Santé Publique. Les inspecteurs peuvent procéder à toute enquête jugée nécessaire et demander la production de toutes justifications utiles.

Le résultat d'une inspection peut donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Art. 11. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d'une amende de 75 à 180 dinars.

En cas de récidive, le délinquant sera passible d'une amende de 150 à 360 dinars et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.

Art. 12. — L'usage du titre d'opticien-lunetier par des personnes qui ne sont pas régulièrement autorisées à exercer cette profession est puni des peines prévues à l'article 159 du Code Pénal.

Art. 13. — Les groupements professionnels d'opticien-lunetier régulièrement constitués et l'Ordre des médecins peuvent se porter partie civile devant les juridictions compétentes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 74-45 du 22 mai 1974, portant institution d'un groupement interprofessionnel des dattes (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Il est institué un Etablissement d'utilité publique doté de la personnalité civile dénommé « Groupement Interprofessionnel des Dattes » et dont le siège est fixé par décret.

Les agriculteurs producteurs de dattes ainsi que les conditionneurs, les exportateurs et les industriels traitant ce produit adhérent à ce groupement.

Art. 2. — Le Groupement Interprofessionnel des Dattes est chargé, sous le contrôle des Départements de Tutelle, de :

— réunir, étudier, publier tous renseignements relatifs à la production, à la transformation et à la commercialisation des dattes;

— établir les prévisions « ressources-utilisations » des dattes et proposer au gouvernement les mesures tendant à l'organisation des campagnes d'écoulement de ce produit;

— procéder à la recherche et à la prospection des débouchés extérieurs et proposer au Gouvernement les normes techniques et commerciales de nature à promouvoir la qualité des dattes;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

— encourager la recherche, l'expérimentation et la vulgarisation dans le domaine des dattes en vue d'accroître et d'améliorer la production;

— promouvoir les études, les campagnes d'information ou de publicité et, d'une manière générale, les activités destinées à accroître la commercialisation des dattes, leur transformation et leur exportation;

— coordonner à l'exportation, les ventes des dattes et, à ce titre, réserver un avis défavorable à toute opération non conforme aux conditions générales qu'il aura préalablement déterminées avec l'accord des Ministères de l'Economie Nationale et de l'Agriculture;

— conclure, le cas échéant, pour le compte des organismes exportateurs, des marchés avec les acheteurs étrangers et, dans ce cadre faire respecter par les professionnels intéressés, toutes conditions de quantité, de qualité, de prix et de délai pour la réalisation des dits marchés;

— contrôler le fonctionnement des stations de conditionnement des dattes;

— procéder à tout recensement ou enquête d'ordre statistique se rapportant au secteur des dattes;

— provoquer le remplacement des variétés de palmiers-dattiers dont les fruits s'avèrent d'un écoulement difficile par d'autres variétés plus facilement exportables;

— contrôler l'état sanitaire des palmiers-dattiers, organiser les campagnes de lutte contre les maladies et parasites de ces plantations et cultures et exécuter, le cas échéant, les opérations de traitement soit directement, soit par l'entremise des organismes spécialisés, le recouvrement des dépenses nécessaires à la réalisation de ces opérations étant fait sur les ressources du Groupement et éventuellement par une contribution des agriculteurs intéressés;

— gérer directement des pépinières destinées à la production des plants de palmiers-dattiers;

— gérer directement les hangars de mûrissement mis à sa disposition par l'Etat ou construits par lui-même, ou passer toute convention à cet effet;

— et, d'une façon générale, exécuter toutes missions qui lui seraient confiées par le Gouvernement, dans le cadre national et international, et tendant au développement, à l'amélioration, à l'organisation et à la modernisation du secteur des dattes.

Art. 3. — Faute par les adhérents, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, d'exécuter les mesures prescrites par le Groupement, les opérations sont réalisées d'office aux frais des intéressés, sans préjudice des sanctions édictées par l'article 6 de la présente loi.

Les sommes dues de ce chef, sont recouvrées et liquidées par le Groupement qui peut, le cas échéant, établir des états de liquidation rendus exécutoires par le Ministre des Finances.

En cas d'opposition, les instances sont suivies directement par le Groupement.

Les propriétaires ou occupants doivent laisser pénétrer dans leurs exploitations ou établissements les agents chargés de l'exécution des mesures prescrites.

Art. 4. — Un décret fixera le statut du Groupement Interprofessionnel des Dattes qui sera administré par un Conseil d'Administration comprenant dix membres dont trois représentants de l'Etat et sept représentants des professionnels intéressés dont quatre parmi les agriculteurs-producteurs, deux parmi les conditionneurs-exportateurs et un parmi les industriels.

Le conseil d'administration élit, chaque année parmi ses membres, un président et un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président.

Le groupement est habilité à recruter le personnel technique et administratif dont il a besoin.

Art. 5. — Il est institué au profit de la Caisse Générale de Compensation, une taxe spéciale sur les dattes de toutes catégories, qui sera perçue au premier stade de la commercialisation.

Cette taxe dont le taux est de 1,5 millime par kilogramme, est assise, liquidée et recouvrée, les infractions constatées, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôt agricole.

Les modalités d'emploi du produit de la taxe visée au paragraphe précédent feront l'objet de décisions conjointes des Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes et règlements pris pour son application sont constatées par les agents du Groupement habilités à cet effet et les fonctionnaires chargés de cette mission par les Départements de tutelle. Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis par le Groupement, après avis du Département de tutelle intéressé, aux tribunaux compétents. Elles sont punies d'une amende de 20 à 250 dinars; le Groupement peut se porter partie civile aux instances.

Art. 7. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

de l'exercice de la profession d'architecte

CHAPITRE PREMIER

Des conditions d'exercice de la profession d'architecte

Article Premier. — Nul ne peut porter en Tunisie le titre ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité tunisienne;

2°) être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme, ou d'un diplôme d'architecte reconnu valable par le Ministre de l'Equipeement sur avis conforme des Ministres de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après avis de l'Ordre des Architectes;

3°) jouir de ses droits civiques;

4°) ne pas avoir d'antécédents judiciaires;

5°) être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes.

Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le Ministre de l'Equipeement dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l'Ordre des Architectes aux architectes étrangers qui en formuleraient la demande.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

Les architectes étrangers autorisés, en application des dispositions du présent article à exercer la profession d'architecte en Tunisie sont soumis à toutes les obligations relatives à l'exercice de cette profession définies par la législation en vigueur.

Art. 2. — La profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction, courtier en biens immobiliers.

L'architecte est tenu d'observer les règles contenues dans le Code des devoirs professionnels tel qu'il a été établi par le Conseil de l'Ordre des Architectes et approuvé par décret pris sur proposition du Ministre de l'Equipeement.

Art. 3. — Pour l'exécution du travail qui lui est confié l'architecte, sauf s'il est en fonction dans l'Administration, convient avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir dépasser les taux fixés par le barème établi dans les conditions définies à l'article 23 de la présente loi.

Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre rémunération d'un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

CHAPITRE II

Exercice illégal de la profession d'architecte

Art. 4. — Exerce illégalement la profession d'architecte :

1°) toute personne qui exerce cette profession en infraction des dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ou de celles transitoires prévues par les articles 41 et 42 de la présente loi;

2°) toute personne qui exerce la profession pendant la durée de la peine de suspension ou après celle de la radiation du tableau de l'Ordre prononcées à son encontre en vertu de l'article 29 de la présente loi.

Art. 5. — Les infractions à l'exercice de la profession d'architecte prévues par la présente loi sont, à l'exception de celles ayant un caractère disciplinaire, poursuivies devant la juridiction compétente.

Le Ministre de l'Equipeement, le Conseil de l'Ordre des Architectes et les architectes pourront saisir les tribunaux de tout exercice illégal de la profession d'architecte par voie de citation directe conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale ou se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits par le Ministère Public.

Art. 6. — Le délit d'exercice illégal de la profession d'architecte est puni d'une amende de 240 à 1.200 dinars. En cas de récidive l'auteur du délit est passible d'une amende de 1.200 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est passible des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er de la présente loi sans préjudice des peines disciplinaires qui pourraient être prononcées par le conseil de discipline contre son auteur.

Art. 7. — L'usurpation du titre d'architecte est punie des peines prévues à l'article 159 du Code Pénal.

Art. 8. — Quiconque exerce la profession d'architecte en infraction des dispositions de l'article 1er, 2° de la présente loi, relatives à la validation du diplôme d'architecte, sera puni d'une amende de 100 à 240 dinars, cette amende pouvant être portée au double en cas de récidive.

TITRE II

de l'Ordre des Architectes

CHAPITRE PREMIER

Composition et objet

Art. 9. — L'Ordre des architectes groupe obligatoirement tous les architectes domiciliés en Tunisie et régulièrement autorisés à y exercer.

Art. 10. — L'Ordre des architectes a pour objet :

— d'assurer la sauvegarde de la dignité de la profession et de la probité qui doivent inspirer l'architecte dans l'exercice de sa profession;

— de faire respecter par tous ses membres les lois et les règlements qui régissent la profession, ainsi que les dispositions du Code des devoirs professionnels visé au deuxième paragraphe de l'article 2 de la présente loi;

— de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession;

— de donner son avis sur tout projet de réglementation concernant la profession et d'en proposer.

Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite pour ses membres.

Il accomplit sa mission par l'organe du Conseil de l'Ordre, du Conseil de discipline et de la chambre de discipline.

CHAPITRE II

Du tableau de l'Ordre des architectes

Art. 11. — Le Conseil de l'Ordre des architectes dresse au début de chaque année un tableau des personnes qui, réunissant les conditions prévues par l'article 1er de la présente loi pour l'exercice de la profession d'architecte, ont été admises à faire partie de l'Ordre des architectes.

Ce tableau comprend les noms des architectes avec indication de la date de leur inscription par ordre d'ancienneté et de leur adresse.

Il est divisé en trois colonnes A, B et C; la colonne A comprend les architectes tunisiens titulaires du diplôme d'architecte de l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme ou d'un diplôme validé dans les formes prescrites à l'article 1er (2°) de la présente loi; la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires des dispositions dérogatoires de l'article 41 de la présente loi; la colonne C comprend les architectes étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente loi.

Un exemplaire du tableau est déposé au Ministère de l'Equipeement, un autre au Parquet Général près la Cour d'Appel de Tunis. Ce tableau est publié au début de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne par les soins du Conseil de l'Ordre.

Art. 12. — Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont adressées au Conseil de l'Ordre.

Elles doivent être accompagnées du diplôme d'architecte validé dans les formes prescrites à l'article 1er, 2° de la présente loi ou à défaut des justifications prévues par l'article 41 de la présente loi.

Il en est délivré récépissé.

Art. 13. — Le Conseil de l'Ordre doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai de 3 mois à compter de leur réception. Notification de la décision doit être faite à l'intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit.

Le Conseil de l'Ordre doit également notifier, sans délai, et en les justifiant toute inscription nouvelle ou tout refus d'inscription au Ministre de l'Equipeement ainsi que l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis.

Le délai précité de 3 mois peut être prolongé s'il apparaît nécessaire de faire procéder à une enquête hors de Tunisie.

Les décisions de rejet d'inscription doivent être motivées.

Art. 14. — Le Ministre de l'Equipeement peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des décisions du Conseil de l'Ordre concernant les demandes d'inscriptions faire appel de ces décisions devant la chambre de discipline prévue à l'article 34 de la présente loi. Cet appel est suspensif.

Art. 15. — En cas de refus d'inscription, l'intéressé peut déférer la décision du Conseil de l'Ordre à la chambre de discipline dans le délai de 2 mois à dater de la notification.

Si le Conseil de l'Ordre ne prend aucune décision dans les délais prévus à l'article 13 de la présente loi, son silence doit être considéré comme une décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.

Le Conseil de l'Ordre et l'architecte intéressé peuvent inter-jeter appel de la décision de la chambre de discipline devant la Cour d'Appel de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pourvoir en cassation; le recours doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de la chambre de discipline.

Il est délivré récépissé du dépôt du recours au Conseil de l'Ordre ou à l'architecte intéressé suivant le cas.

Les parties intéressées peuvent présenter devant la Cour, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat toutes observations qu'elles jugeraient utiles.

Le recours est jugé en audience publique sur rapport d'un Conseiller et sans frais.

La décision est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement.

En cas d'annulation de la décision de la chambre de discipline, confirmant la décision de refus d'inscription prise par le Conseil de l'Ordre, celui-ci est tenu de procéder à l'inscription au tableau de l'architecte intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt.

Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.

CHAPITRE III

Du Conseil de l'Ordre

Art. 16. — Le Conseil de l'Ordre comprend neuf membres élus par l'Assemblée Générale parmi les architectes de nationalité tunisienne inscrits au tableau dont six au moins doivent être titulaires d'un diplôme d'architecte certifié valable dans les conditions prévues à l'article 1er, 2° de la présente loi.

Seuls sont éligibles les architectes de nationalité tunisienne n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et comptant au moins 30 ans d'âge révolus et 3 ans d'exercice de la profession.

Le Conseil est renouvelable tous les 2 ans.

Art. 17. — L'assemblée générale de l'Ordre se réunit une fois par an. Son ordre du jour comporte obligatoirement :

- 1) la discussion du rapport d'activité de l'Ordre;
- 2) la discussion du budget de l'Ordre;
- 3) éventuellement l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, soit pour procéder au renouvellement de celui-ci, soit pour pourvoir au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus à la suite d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil de l'Ordre soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers des architectes inscrits, pour examiner des questions importantes et urgentes intéressant l'Ordre.

Art. 18. — L'assemblée générale se réunit sur convocation du Président du Conseil de l'Ordre, les convocations devant être adressées aux intéressés 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée.

Art. 19. — L'élection des membres du Conseil de l'Ordre a lieu au scrutin de liste secret à deux tours.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenues, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les architectes présents ou votant par correspondance, le nombre des votants devant être au moins égal à la moitié des architectes inscrits.

Si ce quorum ou cette majorité ne sont pas atteints, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ont été proclamés les résultats du premier tour.

Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité simplement relative.

Les votes devront être inscrits sur des bulletins uniformes mis sous enveloppes closes uniformes. En cas de vote par correspondance, le bulletin et l'enveloppe envoyés à l'architecte en même temps que la convocation devront être retournés par ce dernier au Président du Conseil de l'Ordre sous pli recommandé portant indication de son contenu. Ce pli ne devra être ouvert que pendant les opérations de vote et l'enveloppe y contenue devra être mise dans l'urne en présence des membres de l'Assemblée.

Les listes portant plus de neuf noms sont déclarées nulles.

En cas d'égalité de suffrage le plus ancien est élu et à égalité d'ancienneté le plus âgé est élu.

Le Président et les membres du Conseil sont rééligibles.

Après chaque élection, il est dressé un procès-verbal des opérations électorales dont une copie doit être adressée sans délai par le Président du Conseil de l'Ordre au Ministre de l'Equipe-ment ainsi qu'à l'avocat général près la Cour d'Appel de Tunis.

En cas de vacance au sein du Conseil de l'Ordre, pour un motif quelconque, les élections en vue de combler cette vacance sont reportées aux élections biennales de l'Ordre à la condition toutefois que les vacances ne soient pas supérieures à trois et ne se soient pas produites plus de six mois avant la date du prochain renouvellement biennal.

Dans le cas contraire il est pourvu aux vacances par de nouvelles élections dans les mêmes conditions que pour le renouvellement biennal.

Art. 20. — Dès la proclamation des résultats du scrutin, le Conseil de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et quatre assesseurs.

Le Président est élu par les membres du Conseil à la majorité absolue.

Art. 21. — La validité des élections peut être contestée devant la Cour d'Appel de Tunis dans les conditions fixées à l'article 15 de la présente loi par le Ministre de l'Equipe-ment, par l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis ou par tout architecte inscrit aux colonnes A et B du tableau de l'Ordre, dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle copie du procès-verbal des élections leur a été notifiée en ce qui concerne le Ministre de l'Equipe-ment et l'Avocat Général et à compter du jour des élections pour les architectes.

Art. 22. — Le Conseil de l'Ordre siège à Tunis.

Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre sur la convocation de son Président. Il doit être convoqué chaque fois que quatre au moins de ses membres le demandent.

Le Conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. L'absence non motivée d'un membre du Conseil à deux séances consécutives entraîne de droit sa démission.

Les délibérations du Conseil sont secrètes. Aucune personne étrangère au Conseil ne peut assister à ces délibérations; toutefois le Conseil peut se faire assister d'un conseiller juridique.

Art. 23. — Le Conseil de l'Ordre exerce les attributions générales de l'Ordre des architectes.

Il statue sur les demandes d'inscription au tableau.

Il maintient la discipline à l'intérieur de l'Ordre.

Il veille au respect des lois et règlements qui régissent la profession d'architecte et assure la défense des intérêts moraux et matériels de l'Ordre.

Il représente les architectes auprès des pouvoirs publics.

Il établit son règlement intérieur qui devra être approuvé par le Ministre de l'Equipe-ment.

Il propose le barème des honoraires des architectes qui doit être homologué par décret.

Il fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'Ordre.

Il assure la gestion du patrimoine de l'Ordre, crée ou subventionne des œuvres intéressant la profession d'architecte ainsi que des caisses de secours au profit de ses membres.

Il autorise son Président à ester en justice et à accepter tous dons et legs faits en faveur de l'Ordre; toutefois le Président de l'Ordre ne peut transiger, compromettre, consentir des aliénations ou hypothèques, contracter des emprunts qu'en vertu d'un mandat spécial de l'assemblée générale.

Art. 24. — La liste des questions inscrites à l'ordre du jour de chaque séance du Conseil doit parvenir à chaque membre en même temps que la convocation au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion. Chaque membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toutes questions intéressant l'exercice de la profession. Aucune question étrangère à la profession ne peut être inscrite à l'ordre du jour ni discutée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Art. 25. — Les comptes-rendus de toutes les séances du Conseil de l'Ordre doivent être consignés sur un registre coté et paraphé par le Président. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire général du Conseil, signés par lui et le Président de la séance et approuvés par le Conseil.

Art. 26. — Le Président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil.

CHAPITRE IV

De la discipline

Art. 27. — La compétence en matière disciplinaire appartient en premier ressort au Conseil de discipline composé de 5 membres :

- le Président du Conseil de l'Ordre, Président;
- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les membres du Conseil de l'Ordre sous réserve des dispositions de l'article 28, alinéa 2 de la présente loi;
- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les architectes inscrits au tableau de l'Ordre (A et B), l'un parmi ceux comptant plus de 15 ans d'exercice de la profession, l'autre parmi ceux comptant moins de 3 ans d'exercice de la profession.

Le Conseil de discipline peut faire appel au concours d'un avocat pour l'assister en qualité de conseiller juridique. Cet avocat est désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

Art. 28. — Le Conseil de discipline est saisi soit par le Ministre de l'Equipe-ment soit par l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis soit par le Président du Conseil de l'Ordre soit par une demande présentée par trois membres du Conseil de l'Ordre ou six architectes inscrits au tableau.

Ne sont pas admis à faire partie du Conseil de discipline les membres du Conseil de l'Ordre ainsi que les architectes qui l'ont saisi.

Art. 29. — Le Conseil de discipline peut décider à la majorité et suivant la gravité des faits reprochés à l'architecte en cause qu'il y a lieu de lui appliquer l'une des peines disciplinaires ci-après :

- 1) l'avertissement sans inscription au dossier;
- 2) l'avertissement avec inscription au dossier;
- 3) la suspension pour une durée maximum d'une année, du droit d'exercer la profession d'architecte;
- 4) la radiation du tableau de l'Ordre.

Le Conseil de discipline peut prononcer à titre de sanction disciplinaire complémentaire des dernières peines, l'inter-

diction de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une durée de 3 mois à 3 ans.

La suspension ou la radiation constituent des peines accessoires à toute condamnation à l'emprisonnement prononcée par une juridiction répressive.

Art. 30. — Trente jours au moins avant la date prévue pour sa comparution devant le Conseil de discipline, l'architecte en cause devra être avisé des faits qui lui sont reprochés et informé qu'il peut prendre connaissance de son dossier sans déplacement de pièce.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée contre l'architecte en cause s'il n'a été cité à comparaître devant le Conseil de discipline par ministère d'huissier huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution.

L'architecte en cause peut se faire assister d'un confrère inscrit au tableau ou d'un avocat ou des deux ensemble. Il peut exercer le droit de récusation dans les conditions prévues par les articles 248, 249 et 250 du Code de procédure civile et commerciale.

Chaque séance du Conseil de discipline doit faire l'objet d'un procès-verbal qui doit être approuvé et signé par les membres du Conseil.

Les interrogatoires ou les auditions des témoins doivent également faire l'objet de procès-verbaux qui doivent être approuvés et signés par les personnes qu'ils concernent.

Art. 31. — La décision du Conseil de discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de sa date à l'architecte qu'elle concerne. Elle doit être communiquée dans le même délai au Ministre de l'Equipe-ment ainsi qu'à l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis.

Mention doit être portée sur les tableaux de l'Ordre déposés au Ministère de l'Equipe-ment et auprès de l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis de toute décision devenue définitive prononçant la suspension ou la radiation.

Art. 32. — L'architecte ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue par défaut est recevable à faire opposition dans un délai de 5 jours à compter de la date de la notification de la décision.

A défaut de notification à personne, la décision devra être notifiée à domicile par ministère d'huissier et l'opposition reçue dans les 30 jours de la notification par simple déclaration au Secrétariat d'Etat du Conseil qui en donne récépissé.

Art. 33. — L'architecte intéressé, le Ministre de l'Equipe-ment ainsi que l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis sont recevables à se pourvoir en appel contre la décision disciplinaire par simple déclaration au greffe de la Cour d'Appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision.

L'intéressé ainsi que l'Administration, quand ils ont fait appel doivent être entendus. Ils peuvent se faire assister d'un avocat.

Art. 34. — L'appel est porté devant la chambre de discipline composée comme suit :

- 1) un Conseiller à la Cour d'Appel de Tunis désigné par le Premier Président de cette Cour et faisant fonction de Président;
- 2) un représentant du Ministère de l'Equipe-ment;
- 3) trois architectes inscrits à la colonne A du tableau de l'Ordre élus pour 2 ans, ayant 10 ans au moins d'exercice dans la profession, à la majorité des suffrages exprimés par les architectes tunisiens inscrits au tableau de l'Ordre.

Ne peuvent faire partie de la chambre de discipline les membres du Conseil de l'Ordre ou les architectes inscrits au tableau qui ont pris l'initiative de poursuites disciplinaires ou qui ont fait partie du Conseil de discipline.

Art. 35. — L'arrêt d'appel doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la saisine. Les décisions rendues par la chambre

de discipline sont notifiées aux parties intéressées dans les délais prévus par l'article 31 de la présente loi pour les décisions rendues par le Conseil de discipline.

Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées à l'article 32 de la présente loi.

Elles peuvent être déférées au tribunal administratif par voie de cassation dans les délais prévus à l'article 33 de la présente loi pour former appel des décisions rendues par le Conseil de discipline.

Art. 36. — L'exercice de l'action disciplinaire devant le Conseil de discipline et la chambre de discipline ne met obstacle ni aux poursuites que le Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les conditions du droit commun ni aux actions civiles en réparation.

Art. 37. — Trois ans après une condamnation définitive à la radiation du tableau, l'architecte frappé de cette peine pourra être relevé, de l'incapacité en résultant, par une décision du Conseil de discipline.

La demande en sera formulée par une requête adressée au Président du Conseil de l'Ordre.

Lorsque la suspension ou la radiation sont prononcées à titre de peines accessoires à une condamnation à l'emprisonnement, il ne sera fait droit à la demande de relèvement qu'autant que la condamnation pénale aura été effacée par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Dans ces cas, aucune condition de délai ne sera exigée pour la présentation de la demande de relèvement mais si cette demande est rejetée, une nouvelle demande ne pourra être présentée que dans un délai de 3 ans.

TITRE III

Dispositions transitoires

CHAPITRE PREMIER

Du Conseil Provisoire de l'Ordre,

Art. 38. — Il sera institué auprès du Ministère de l'Equipe-ment, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, une commission dont les membres seront désignés comme suit :

— 6 membres désignés par le syndicat national des architectes tunisiens en accord avec l'Union Nationale des Ingénieurs.

— 3 membres représentant respectivement le Ministère de l'Equipe-ment, le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère des Affaires Culturelles.

Cette commission devra nommer un conseil provisoire de l'Ordre composé de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité tunisienne assujettis depuis 5 ans au moins à la patente en cette qualité. Le Ministre de l'Equipe-ment pourra y adjoindre un représentant avec voix consultative.

Art. 39. — Le Conseil provisoire a pour mission :

1) d'établir la liste des électeurs appelés à élire le premier Conseil de l'Ordre.

Cette liste devra être établie dans un délai de 3 mois à compter de la constitution du Conseil provisoire. Le Ministère des Finances communiquera, à cet effet, au Conseil un état nominatif de toutes les personnes régulièrement assujetties à la patente en qualité d'architectes à la date du 1er janvier 1974.

Le Conseil provisoire examine si les intéressés remplissent les conditions fixées par les articles 1er et 41 de la présente loi et inscrit sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.

Les décisions du Conseil provisoire sont sans appel.

La liste définitive des électeurs doit être affichée au Ministère de l'Equipe-ment.

2) de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive, en vue de l'élection du premier Conseil de l'Ordre.

Les électeurs doivent être convoqués dans un délai de deux mois à compter de l'affichage prescrit ci-dessus.

Art. 40. — Le premier Conseil de l'Ordre devra dresser le tableau de l'Ordre des architectes conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.

CHAPITRE II

Art. 41. — A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1975 seront dispensées des formalités prévues au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi les personnes de nationalité tunisienne qui justifient à la date du 1er janvier 1975 être assujetties à la patente en qualité d'architecte depuis au moins 5 ans et ne rien devoir à ce titre.

Ils doivent porter le titre d'« Architecte toléré » sous peine des sanctions prévues par l'article 7 de la présente loi.

Art. 42. — Sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, premier alinéa, 2°) de la présente loi, à exercer la profession d'architecte en Tunisie, pendant une période de 5 ans à dater de la publication de la présente loi, les architectes étrangers qui résident en Tunisie sans interruption depuis 5 ans au moins à la date du 1er janvier 1975 et satisfont en même temps à la condition prévue au paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

Rectificatif au J.O.R.T. No 33 du 14 mai 1974

Au lieu de :

lois Nos 74-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du 11 mai 1974

Lire respectivement :

lois Nos 74-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du 11 mai 1974.

DECRETS ET ARRETES

MINISTERE DE LA JUSTICE

TABLEAUX COMPLEMENTAIRES D'AVANCEMENT

ANNEE 1971

Secrétaire d'Administration

Pour le 9ème échelon :

Tahar Ben Ali Chetoui, à compter du 16 septembre 1971

ANNEE 1972

Administrateur du Gouvernement

Pour le 4ème échelon :

Mohamed Larbi Boukesra, à compter du 31 décembre 1972

Secrétaires d'Administration

Pour le 9ème échelon :

Hassen Ben Fredj Lagha, à compter du 1er juillet 1972

Pour le 8ème échelon :

Fatma Bent Mohamed Galali, épouse Msolli, à compter du 1er juin 1972

Pour le 4ème échelon :

Houcine Ben Ali Scarfa, à compter du 1er janvier 1972

ANNEE 1973

Administrateur Principal

Pour le 5ème échelon :

Ali Ben El Ajmi Ben Salah Attia, à compter du 31 décembre 1973

Administrateurs du Gouvernement

Pour le 8ème échelon :

Rachid Sellami, à compter du 16 janvier 1973

Pour le 5ème échelon :

Mohamed Ben Mohamed Ben Belgacem Soussi, à compter du 12 mai 1973

Pour le 4ème échelon :

Mohamed Ben Amor Kéfi, à compter du 1er juin 1973

Secrétaires d'Administration

Pour le 10ème échelon :

Tahar Ben Ali Chetoui, à compter du 16 mars 1973

Pour le 9ème échelon :

Mohamed Ben Kamel Miloud, à compter du 1er août 1973
Fatma Bent Mohamed Galali, épouse Msolli, à compter du 1er décembre 1973

Pour le 5ème échelon :

Hédi Ben Arbia, à compter du 1er juillet 1973
Houcine Ben Ali Scarfa, à compter du 1er juillet 1973

Pour le 4ème échelon :

Abderahman Ben Ali Amai, à compter du 2 juin 1973

Adjoint Technique des Statistiques

Pour le 4ème échelon :

Béchir Boukriba, à compter du 1er août 1973

TABLEAU D'AVANCEMENT

ANNEE 1974

Administrateur Principal

Pour le 6ème échelon :

Abdelwahab Ben Mohamed Bouzaine, à compter du 31 mai 1974

Administrateurs du Gouvernement

Pour le 10ème échelon :

Mohamed Abderrahim Ben Abderrahman Bel Khodja, à compter du 1er mars 1974

Mohamed Naceur Bayram, à compter du 1er juillet 1974

Pour le 5ème échelon :

Mohamed Larbi Ben Messaoud Boukesra, à compter du 31 décembre 1974

MINISTERE DU PLAN

NOMINATION

Par décret N° 74-565 du 22 mai 1974 :

Monsieur Houcine Zghal, Ingénieur en Chef, chargé des fonctions de Directeur de l'Institut National de la Statistique, bénéficie des indemnités et avantages alloués au Directeur Général d'Administration Centrale.

MINISTERE DES FINANCES

CAPITAL - DECES

Décret N° 74-572 du 22 mai 1974, relatif au capital-décès.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-19 du 5 février 1959, relative à la Caisse Nationale des Retraites, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 74-42 du 22 mai 1974;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de Prévoyance Sociale;

Vu le décret du 12 avril 1951, portant institution d'un régime de Prévoyance Sociale en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques;

Vu l'arrêté du 25 août 1951, relatif à l'application du décret du 12 avril 1951, instituant un régime de Prévoyance Sociale en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques;

Vu l'arrêté du 5 juin 1962, modifiant l'arrêté du 10 octobre 1952, relatif aux prestations supplémentaires;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Ont droit au paiement d'un capital-décès quels que soient l'origine, le moment et le lieu du décès, les ayants-droit des personnels ci-après désignés :

1°) les fonctionnaires et employés, ouvriers titulaires et temporaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites;

2°) les personnels militaires titulaires du régime de pensions civiles et militaires prévu par la loi sus-visée n° 59-18 du 5 février 1959 décédées en activité de service autre que pour faits de guerre;

3°) a) les agents contractuels des Administrations publiques et collectivités publiques locales et Etablissements publics à caractère administratif occupant un emploi rémunéré et à traitement fixe;

b) les agents contractuels occupant un emploi rémunéré et à traitement fixe dans les Etablissements publics à caractère industriel et commercial lorsque leurs personnels statutaires sont affiliés à la Caisse Nationale des Retraites;

4°) les membres du gouvernement durant la période d'exercice de leurs fonctions, jusqu'à la cessation de paiement de leurs émoluments;

5°) les membres de l'Assemblée Nationale durant l'exercice de leur mandat jusqu'à la cessation de paiement de leur indemnité parlementaire;

6°) les personnels retraités de l'Etat des Etablissements publics et des collectivités titulaires d'une pension de retraite servie par la Caisse Nationale des Retraites.

Art. 2. — A. — Pour les ayants-droit des personnels visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus, le capital-décès est calculé sur la base de la dernière rémunération annuelle d'activité servant de base à la liquidation de la pension de retraite.

B. — En ce qui concerne les personnels en activité à l'Etranger, le montant du capital-décès est calculé sur la base de la dernière rémunération annuelle effectivement perçue à l'Etranger.

C. — Pour les ayants-droit des personnels visés au paragraphe 3 de l'article 1er ci-dessus, le capital-décès est calculé sur le montant annuel de la dernière rémunération perçue.

D. — En ce qui concerne les ayants-droit des personnes visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 1er ci-dessus, le capital-décès est égal au montant annuel des émoluments effectivement perçus ou au montant annuel de l'indemnité parlementaire.

Art. 3. — Le montant du capital-décès tel qu'il est déterminé à l'article précédent est majoré de un douzième par année de service ou d'activité sans que cette majoration puisse

excéder la rémunération de 18 mois, la période supérieure à 6 mois étant arrondie à un an; la fraction inférieure à 6 mois est négligée.

En outre le taux du capital-décès ainsi obtenu est majoré à raison de 10 % par enfant à charge.

Le montant du capital-décès tel qu'il est déterminé aux alinéas précédents est doublé lorsque le décès de l'agent est survenu accidentellement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou d'un accident de la circulation.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux personnels en activité à l'Etranger.

Art. 4. — Pour les ayants-droit des retraités visés au paragraphe 6 de l'article 1er ci-dessus, le capital-décès est égal à 50 % de la rémunération annuelle ayant servi de base à la liquidation de leur pension, majorée conformément aux dispositions des 2 premiers alinéas de l'art. 3 ci-dessus.

Ce pourcentage est réduit :

— à 40 % lorsque le retraité est décédé après l'âge de 70 ans révolus;

— à 30 % lorsque le décès survient après l'âge de 75 ans révolus;

— à 20 % lorsque le décès survient après l'âge de 80 ans révolus;

— à 10 % lorsque le décès survient à 85 ans révolus.

Toutefois, le montant du capital-décès ne peut être inférieur à 100 dinars.

Art. 5. — Le capital-décès, tel qu'il est déterminé aux articles précédents, est versé :

— à raison d'un tiers : au conjoint non divorcé du de cujus;

— à raison de deux tiers : aux enfants à charge tels que définis à l'article 5 du décret sus-visé du 12 avril 1951.

Au cas de pluralité de conjoints non divorcés, le capital-décès ou la fraction du capital-décès dont ils sont attributaires en vertu des règles posées au présent article, est réparti entre eux par parts égales.

En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve incombe à l'ayant-droit survivant.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé du de cujus.

En cas d'absence de conjoint non divorcé du de cujus, le capital-décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.

A défaut de conjoints et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, ce dernier est attribué par parts égales au père et à la mère du de cujus, à la condition qu'au moment du décès ils soient à la charge de celui-ci et qu'ils aient au moins 60 ans et qu'ils ne soient pas titulaires d'une pension de retraite.

Si l'un des ascendants ne remplit pas cette double condition, le capital-décès est versé en totalité à son conjoint; la limite d'âge de 60 ans est toutefois ramenée à 55 ans pour la mère de l'agent si elle est veuve ou divorcée.

Cette limite d'âge n'existe pas pour les pères et mères infirmes ou atteints d'une maladie grave, les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

Art. 6. — Le bénéfice du capital-décès demeure acquis lorsque l'affilié se trouve au moment de son décès dans l'une des positions suivantes :

1°) maintenu en activité après l'âge de la retraite, soit par application des dispositions du décret n° 59-78 du 17 mars 1959, soit comme chargé de mission;

2°) en disponibilité à la suite d'un congé de maladie ou d'un congé de longue durée, ou en disponibilité spéciale prévue par des statuts particuliers;

3°) sous les drapeaux, sauf le cas de décès survenu en service comportant la concession d'une pension militaire;

4°) suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire.

Art. 7. — La cotisation due au titre du capital-décès est fixée pour le personnel visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus à 1 pour cent et calculée sur les émoluments de base soumis à retenue pour pension.

Toutefois, pour les personnels en activité à l'Etranger, la cotisation est fixée à 3 % du traitement soumis à retenue pour pension.

En ce qui concerne les personnels visés au paragraphe 3 de l'article 1er ci-dessus, la cotisation est fixée à 1 % et calculée sur les trois-quarts de leurs rémunérations.

Ce taux est applicable également sur la base des trois-quarts des émoluments et de l'indemnité parlementaire versés respectivement aux bénéficiaires visés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 1er ci-dessus.

La cotisation à la charge des personnels titulaires d'une pension de retraite est fixée à 0,50 pour cent et calculée sur le montant de leur pension en principal.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1971.

Art. 9. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 22 mai 1974

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

TAXE A LA PRODUCTION

Décret N° 74-573 du 24 mai 1974, portant suspension de la taxe à la production perçue sur le sucre importé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale;

Décrétons :

Article Premier. — La taxe à la production perçue à l'importation des sucres relevant du n° 17.01B/b du tarif des douanes est suspendue à compter du 24 mai 1974.

Art. 2. — Les Ministres des Finances et de l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 mai 1974

Pr. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

TAXE A LA PRODUCTION

Décret N° 74-574 du 24 mai 1974, portant suspension de la taxe à la production perçue sur les engrais minéraux ou chimiques potassiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — Est suspendue la taxe à la production applicable à l'importation des engrais potassiques désignés ci-dessus :

N° du tarif des droits de douane d'importation	DESIGNATION DES PRODUITS
28-39 A	Nitrites et nitrates de potassium destinés à l'agriculture.
28-40 A	Phosphate et potassium à usage d'engrais.
Ex 28-42 B	Carbonate et percarbonate de potassium à usage d'engrais.
31-04	Engrais minéraux ou chimiques potassiques.

ART. 2. — Les conditions d'importation de ces engrais en exécution de la taxe à la production sont les mêmes que celles fixées par l'arrêté du 28 février 1974.

ART. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 24 mai 1974.

ART. 4. — Les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 mai 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HENI NOUIRA

TAXE DE COMPENSATION

Décret N° 74-575 du 24 mai 1974, portant institution d'une taxe de compensation sur les boissons alcoolisées.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de Finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale;

Décrétons :

Article Premier. — Il est institué à compter du 24 mai 1974 au profit de la Caisse Générale de Compensation une taxe sur les boissons alcoolisées destinées à la consommation locale.

ART. 2. — Le taux de la taxe instituée par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :

NATURE DU PRODUIT	UNITES IMPOSABLES	TAUX DE LA TAXE
Bière	Bouteille ou boîte de 66 cl au plus	0 D, 020
	Bouteille ou boîte de plus de 66 cl	0 D, 030
	Bouteille de 50 cl au plus.. Bouteille de plus de 50 cl..	0 D, 030 0 D, 050
Vin Mousseux	Bouteille	0 D, 200
Champagne	Bouteille	0 D, 500
Spiritueux, liqueurs et boissons anisées (tel que Whisky, Gin, Ricard, Vins de liqueur, Vermouths...)	Bouteille d'une contenance d'un litre au plus.....	0 D, 500
	Bouteille d'une contenance supérieure à 1 litre.....	0 D, 750
Boukha	Le 1/8	0 D, 070
	Le 1/4	0 D, 125
	Le 1/2	0 D, 250
	Le Litre	0 D, 500

ART. 3. — La taxe visée ci-dessus est nette de tous impôts et n'a pas d'incidence dans le calcul des bénéfices et marges de fabricants, importateurs ou revendeurs.

Elle est recouvrée dans les mêmes formes et conditions que la taxe à la production dûe sur les produits visés à l'article 2 ci-dessus.

ART. 4. — Tout commerçant autre qu'entrepositaire ou marchand en gros de vin, tout exploitant de bars, restaurant ou hôtels est tenu de procéder par écrit au moment de l'entrée en vigueur du présent décret à l'inventaire de ses stocks des produits visés à l'article 2 ci-dessus. Il devra adresser copie de cet inventaire au plus tard le samedi 25 mai 1974 à 13 heures à la Recette des Finances dont il dépend.

Il doit verser à la dite recette des Finances le produit de la taxe au plus tard le 15 juin 1974.

ART. 5. — Les infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de droit de douane lorsqu'il s'agit d'importation et comme en matière de taxe à la production lorsqu'il s'agit de ventes locales

ART. 6. — Les Ministres des Finances et de l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 mai 1974

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

NOMINATION

Par décret N° 74-566 du 22 mai 1974 :

Monsieur Ridha Zribi, Administrateur en Chef, chargé des fonctions de Directeur du Budget au Ministère des Finances bénéficie des indemnités et avantages allouées au Directeur Général d'Administration Centrale.

Par décret N° 74-567 du 22 mai 1974 :

Monsieur Moncef Hajeri, Administrateur Conseiller, est chargé des fonctions d'Inspecteur Général Adjoint des Finances, au Ministère des Finances.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

DROITS ET TAXES

SUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS

Décret N° 74-576 du 24 mai 1974, portant modification du décret N° 70-622 du 31 décembre 1970, portant consolidation et simplification des droits et taxes perçus sur certains produits pétroliers.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 65-26 du 24 juillet 1965, réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers;

Vu le décret N° 70-622 du 31 décembre 1970, portant consolidation et simplification des droits et taxes perçus sur certains produits pétroliers et notamment son article 5;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale;

Décrétons :

Article Premier. — Le montant de la taxe unique de compensation prévue par l'article 5 du décret sus-visé N° 70-622 du 31 décembre 1970 est modifié comme suit :

Supercarburant :

- ancien taux : 1D,378 par hectolitre
- nouveau taux : 6D,150 par hectolitre

Essence Normale :

- ancien taux : 1D,378 par hectolitre
- nouveau taux : 6D,150 par hectolitre

Art. 2. — Les Ministres des Finances et de l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter

du 24 mai 1974 à zéro heure et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 mai 1974

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

NOMINATION

Par décret N° 74-568 du 22 mai 1974 :

Monsieur Mohamed Nouredine Fourati, Ingénieur en Chef chargé des fonctions de Directeur des Etudes Economiques au Ministère de l'Economie Nationale, bénéficie des indemnités et avantages allouées au Directeur Général d'Administration Centrale.

PRIX DES PRODUITS PETROLIERS

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, fixant les prix des produits pétroliers.

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu la loi N° 65-26 du 24 juillet 1965, réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers;

Vu le décret N° 70-543 du 24 octobre 1970, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 1er;

Vu le décret N° 70-622 du 31 décembre 1970, portant consolidation et simplification des droits et taxes perçus sur certains produits pétroliers et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié par le décret N° 74-576 du 24 mai 1974;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1971, fixant les prix des produits pétroliers;

Arrête :

Article Premier. — Les prix limites de vente du supercarburant et de l'essence normale, sont fixés comme suit :

2°) Marché de détail :

- Dans les postes de ravitaillement routier :
- Supercarburant : 165 millimes par litre
- Essence Normale : 160 millimes par litre

2°) Marché de gros :

Prix de vente, marchandises rendues chez le consommateur (livraisons inférieures à 10 mètres cubes) :

- Supercarburant : 161,00 millimes par litre
- Essence Normale : 156,50 millimes par litre.

Pour les livraisons unitaires de tous produits égales ou supérieures à dix mètres cubes, les prix ci-dessus indiqués seront diminués de 0,35 millimes par litre.

Art. 2. — Toute société de distribution et tout commerçant en produits pétroliers est tenu de procéder par écrit, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'inventaire de ses stocks en dédouané des produits finis visés par cet arrêté. Il devra adresser copie de ces inventaires, au plus tard le samedi 25 mai 1974 à 13 heures à la recette des Finances dont ils dépendent.

Tout défaut de déclaration de stocks ou fausse déclaration sera puni des peines prévues à l'article 6 du décret du 28 juin 1945 portant modification et codification des textes relatifs à la Caisse Générale de Compensation.

Art. 3. — L'augmentation des prix des produits pétroliers, intervenue en application du présent arrêté, entraînera la réévaluation aux prix de vente des stocks en dédouané détenus par les sociétés de distribution et par les revendeurs.

Les produits de cette réévaluation seront versés au plus tard le 30 juin 1974 par les détenteurs de stocks aux Recet-

tes des Finances appuyés d'un exemplaire de l'inventaire de leurs stocks visé à l'article 2 et seront affectés à la Caisse Générale de Compensation.

Art. 4. — Le présent arrêté prend effet à compter du 24 mai 1974 à zéro heure.

Art. 5. — L'arrêté sus-visé du 30 septembre 1971 est abrogé.

Tunis, le 24 mai 1974

Le Ministre de l'Economie Nationale

CHEDLI AYARI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

PRIX DU SUCRE

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix du sucre.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu la loi No 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et notamment son article 2;

Vu le décret No 70-543 du 24 octobre 1970, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation;

Arrête :

Article Premier. — A compter du vendredi 24 mai 1974 les prix de vente du sucre sont fixés comme suit :

DESIGNATION DU PRODUIT	PRIX DE CESSION aux grossistes	PRIX DE CESSION des grossistes aux détaillants	PRIX DE VENTE au public
— Sucre en poudre	161 M, 50	165 M	170 M
— Sucre en morceaux	231 M, 50	235 M	240 M

ART. 2. — Tous les détenteurs d'une quantité de sucre achetée aux anciens prix - importateurs, industriels fabricants, et commerçants en gros et en détail - doivent faire par écrit, aux recettes des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de la Garde Nationale le plus proche, le samedi 25 mai 1974 à 13 heures au plus tard, la déclaration en double exemplaire des quantités de sucre en leur possession à la date du 24 mai 1974 à

0 heure ainsi que les lieux de dépôt des stocks conformément au modèle de déclaration en annexe.

ART. 3. — Les quantités de sucre déclarées donneront lieu au versement, le lundi 10 juin 1974 au plus tard, à la caisse du receveur des finances au profit de la Caisse Générale de Compensation, des redevances différentielles fixées pour les commerçants grossiste est détaillants comme suit :

DESIGNATION DU PRODUIT	COMMERÇANTS Grossistes	COMMERÇANTS détaillants
— Sucre en poudre	38 M, 50 kg	39,25 M kg
— Sucre en morceaux	78 M, 50 kg	80 M le kg

Pour les détenteurs du sucre autres que les commerçants grossistes et détaillants, le montant de la dite redevance sera fixé ultérieurement.

Art. 4. — La première livraison de sucre aux grossistes et aux détaillants ne sera faite, au delà de la date du 10 juin 1974 qu'au vu de la quittance de paiement et l'intégralité de la redevance sus-visée.

Art. 5. — Les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire, ainsi que les agents du contrôle relevant du Ministère des Finances sont autorisés, sans attendre le dépôt des déclarations de détention du sucre, à procéder dans les magasins et tous autres lieux de dépôt aux constatations utiles, pour la reconnaissance des stocks.

Ces agents sont également habilités à vérifier l'exactitude des déclarations déjà souscrites.

Art. 6. — Le défaut de déclaration, les inexactitudes ou insuffisances affectant les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945 ainsi que par la loi N° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi N° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 24 mai 1974

Le Ministre de l'Economie Nationale

CHEDLI AYARI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

PRIX DE VENTE DU CIMENT ET DE LA CHAUX

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente du ciment et de la chaux.

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation;

Vu la loi No 70-26 du 18 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et notamment son article 2;

Vu le décret No 70-543 du 24 octobre 1970, relatif au régime de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 1er;

Arrête :

Article Premier. — A compter du vendredi 24 mai 1974 les prix de vente du ciment et de la chaux sont fixés comme suit :

DESIGNATION DU PRODUIT	Prix de base	Transport péréqué	Péréquation Prix importat. Prix local	Prix de vente au Chef-lieu du Gouverno.
Ciment en sac	10D,420/t	1D,080/t	6D/t	17D,500/t
Ciment en vrac	8D,420/t	1D,080/t	6D/t	15D,500/t
Chaux hydraulique	8D,075/t	1D,080/t	—	9D,155/t
Chaux artificielle	6D,910/t	1D,080/t	—	7D,990/t

Le prix du ciment prise mer est égal au prix du ciment ordinaire majoré de 0,500 la tonne.

Art. 2. — Les grossistes et les détaillants sont autorisés à majorer les prix sus-visés respectivement d'une marge de 0D,330 et 0D,660 par tonne.

Art. 3. — Tous les détenteurs d'une quantité de ciment et de chaux importateurs, fabricants, grossistes et détaillants, achetée aux anciens prix, doivent faire par écrit, aux recettes des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de la garde nationale le plus proche, le samedi 25 mai 1974 à 13 heures au plus tard la déclaration des quantités de ciment et de chaux en leur possession à la date du 24 mai 1974 à zéro heure ainsi que le lieu de dépôt des stocks conformément au modèle de déclaration en annexe.

Art. 4. — Les quantités de ciment et de chaux déclarées donneront lieu au versement, le lundi 10 juin 1974 au plus tard, à la caisse du receveur des finances au profit de la caisse générale de compensation des redevances différentielles fixées pour les commerçants grossistes et détaillants comme suit :

Ciment en sac : 7D
Ciment en vrac : 6D,300
Chaux artificielle : 1D,370
Chaux hydraulique : 2D,535.

Art. 5. — La première livraison du ciment et de la chaux aux grossistes et aux détaillants ne sera faite, au-delà de la date du 10 juin 1974, qu'au vu de la quittance de paiement de l'intégralité de la redevance sus-visée.

Art. 6. — Les agents du contrôle Economique, les officiers de la police judiciaire et les agents du contrôle relevant du Ministère des Finances, sont autorisés sans attendre le dépôt de déclaration de détention du ciment et de chaux, à procéder dans les magasins et tout autre lieu de dépôt, aux constatations utiles pour la reconnaissance des stocks, les mêmes facilités leur seront accordées pour vérifier l'exactitude, la déclaration des détentions.

Art. 7. — Les omissions de déclaration les inexactitudes ou insuffisances affectants les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945 et par la loi N° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 8. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées poursuivies, reprimées conformément aux dispositions de la loi 26-70 du 19 mai 1970.

Art. 9. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 24 mai 1974

Le Ministre de l'Economie Nationale

CHEDLI AYARI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

PRIX DE VENTE DES ENGRAIS

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente des engrais.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation;

Vu la loi N° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique et notamment son article 2;

Vu le décret N° 70-543 du 24 octobre 1970, relatif au régime des fixations des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 1er;

Arrête :

Article Premier. — A compter du vendredi 24 mai 1974 les prix de vente des engrais au public sont fixés comme suit :

DESIGNATION	PRIX DE VENTE PUBLIC
Ammonitre 33,5 %	50 D./T.
Super simple	15 D., 900/T
Super triple	36 D./T

Article 2. — Tous les détenteurs d'une quantité d'ammonitre 33,5% :

— Importateurs et revendeurs — achetée aux anciens prix doivent faire par écrit aux recettes des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de la Garde Nationale le plus proche le samedi 25 mai 1974 à 13 heures au plus tard la déclaration des quantités d'ammonitre 33,5 % en leur possession à la date du 24 mai 1974 à 0 heure ainsi que les lieux de dépôts des stocks conformément au modèle de déclarations en annexe.

ART. 3. — Les quantités d'ammonitre 33,5 % donneront lieu à la Caisse du receveur des Finances au profit de la Caisse Générale de Compensation au plus tard le lundi 10 juin 1974 des redevances différentielles s'élevant à 20 Dinars par tonne.

ART. 4. — La première livraison d'ammonitre 33,5 % aux revendeurs ne sera faite au delà de la date du 10 juin 1974, qu'au vu de la quittance de paiement de l'intégralité de la redevance sus-visée.

ART. 5. — Les agents du contrôle économique, de la police judiciaire et les agents du contrôle relevant du Ministère des Finances sont autorisés sans attendre le dépôt de déclaration de détention d'ammonitre 33,5 % à procéder dans les magasins et tout autre lieu de dépôt, aux constatations utiles pour la reconnaissance des stocks; les mêmes facilités leur seront accordées pour vérifier l'exactitude des déclarations de détention déjà souscrites.

ART. 6. — Les omissions de déclarations, les inexactitudes ou insuffisance affectant les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945 et par la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

ART. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées poursuivies et reprimées conformément aux dispositions de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970.

ART. 8. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 24 mai 1974

Le Ministre de l'Economie Nationale

CHEDLI AYARI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

PRIX DE VENTE

DES PRODUITS CERAMIQUES ROUGES

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 mai 1974, portant fixation des prix de vente des produits céramiques rouges.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu la loi N° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et notamment son article 2;

Vu le décret N° 70-543 du 24 octobre 1970, relatif au régime de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article premier;

Arrête :

Article Premier. — A compter du Vendredi 24 mai 1974 les prix de vente des produits rouges sont fixés comme suit :

DESIGNATION DES PRODUITS	DIMENSIONS EN CM	POIDS maximum en kg	PRIX de vente de la tonne départ usine taxe comprise
Petits Produits			Dinars
Briques à 3 trous	4,5 X 10,5 X 21,5	1,000	8,300
Briques à 6 trous	6,5 X 10,5 X 21,5	1,400	"
Briques à 6 trous	6,5 X 15 X 30	2,800	"
Briques grands formats	8 X 12,5 X 24	1,800	"
Briques plates à 4 trous	4,5 X 21,5 X 30	2,600	"
Gros Produits			
Briques à 8 trous	10,5 X 21,5 X 30	4,600	9,800
Briques à 9 trous	10,5 X 10,5 X 30	3,200	"
Briques à 10 trous	10,5 X 21,5 X 30	4,900	"
Briques à 12 trous	15 X 20 X 30	6,700	"
Demi briques à 12 trous	15 X 20 X 15	3,250	"
Briques platrières à 8 trous	6,5 X 21,5 X 30	3,600	"
Hourdis de 13	13 X 33 X 30	7,000	"
Hourdis de 19	19 X 33 X 30	9,000	"
Hourdis de 25	25 X 33 X 30	10,500	"
Hourdis de 30	30 X 33 X 30	12,800	"
Hourdis de 13	13 X 33 X 20	4,700	"
Hourdis de 16	16 X 33 X 20	5,000	"
Hourdis de 19	19 X 33 X 20	6,000	"
Hourdis de 25	25 X 33 X 20	8,000	"
Hourdis de 30	30 X 33 X 20	10,000	"
H.T.N. de 13		2,200	"
H.T.N. de 16		2,600	"
H.T.N. de 19		3,000	"
H.T.N. de 30		5,000	"
Hourdis large type it de 12	12 X 42 X 25	7,300	"
Hourdis large type it de 16	16 X 42 X 25	9,000	"
Hourdis spéciaux de 35	35 X 30 X 17	8,500	"
Briques type sap de 12	12 X 20 X 30	4,400	"
Briques type sap de 16	16 X 20 X 30	5,500	"
Briques type sap de 20	20 X 20 X 30	6,600	"
Briques type sap de 12	12 X 20 X 20	3,000	"
Briques type sap de 16	16 X 20 X 20	3,700	"
Briques type sap de 20	20 X 20 X 20	4,400	"
Briluxfer de 11	11 X 20 X 30	4,000	"
Briluxfer de 13	13 X 20 X 30	5,000	"
Briluxfer de 15	15 X 20 X 30	6,000	"
Briques pleines de 5 nom	4,5 X 10,5 X 21,5	2,200	"
Polies			"
Briques pleines de 7 nom	6,5 X 10,5 X 21,5	3,000	"
Polies			"
H.P. inférieur de 14	14 X 20 X 33	4,800	"
H.P. inférieur de 16	16 X 20 X 33	5,000	"
H.P. supérieur de 16	16 X 20 X 25,5	5,000	"
Triplisol de 30	15 X 22 X 30	7,800	"

DESIGNATION DES PRODUITS	DIMENSIONS EN CM	POIDS maximum en kg	PRIX de vente de la tonne départ usine taxe comprise
			Dinars
Triplisol de 22	15 X 22 X 22	5,800	9,800
Triplisol de 15	16 X 22 X 25	3,900	"
Triplisol de 7,5	15 X 22 X 7,5	2,000	"
Briques porteuses B.I.	18,5 X 27,5 X 30	11,000	"
Triplisol pièces d'angle	18,5 X 27,5 X 12,5	6,000	"
Produits Spéciaux			
Briques pleines polies de 5	4,5 X 10,5 X 21,5	2,000	16,550
Briques pleines polies de 7	6,5 X 10,5 X 21,5	3,000	"
Briques pleines perforées de 5	4,5 X 10,5 X 21,5	2,000	"
Briques pleines perforées de 7	6,5 X 10,5 X 21,5	3,000	"
Carreaux de sol	10 X 20	1,050	14,700
Carreaux de sol	20 X 20	2,200	"
Clostras			
Clostras ronds	6,5 X 12,5	0,650	12,300
Clostras demi ronds	6,5 X 12,5	0,325	"
Clostras carrés	14 X 14	1,400	"
Clostras carrés	20 X 20	1,700	"
Clostras carrés	15 X 15	2,000	"
Drains			
Drains de 6	6 X 6	2,200	17,200
Drains de 8	8 X 30	2,900	"
Drains de 10	10 X 33	3,400	"
Tuiles plates		3,000	18,200
Tuiles romanes		3,500	20,700
Tuiles faitières		3,200	20,700
Coupelle de 4	4 X 11 X 30	1,350	21,700
J. 12	12 X 13,5 X 25	5,200	10,200
Demi J. 12	12 X 6,75 X 25	3,200	"
J. 18	18 X 13,5 X 25	8,400	"

Art. 2. — Tous les détenteurs d'une quantité de produits rouges achetés aux anciens prix, fabricants et commerçants en gros et en détail, doivent faire par écrit aux recettes des Finances de leur circonscription ou à défaut au poste de la Garde Nationale le plus proche, le samedi 25 mai 1974 à 13 heures au plus tard, la déclaration des quantités des produits rouges en leurs possession à la date du 24 mai 1974 à 0 heure ainsi que les lieux de dépôt des stocks conformément au modèle de déclaration en annexe.

Art. 3. — Les quantités des produits rouges déclarées donneront lieu au versement le lundi 10 juin 1974, au plus tard, à la caisse du receveur des finances au profit de la Caisse Générale de Compensation des redevances différentielles fixées pour les commerçants grossistes et détaillants comme suit :

Petit produits	1D,400 par tonne
Gros produits	1D,600 par tonne
Briques pleines	2D,750 par tonne
Carreaux de sol	2D,400 par tonne
Clostras	2D,000 par tonne
Drain	2D,850 par tonne
Tuiles plates	3D,000 par tonne
Tuiles romanes	3D,500 par tonne
Tuiles faitières	3D,600 par tonne
Coupelle de 4 J 12	1D,700 par tonne
Demi J 12 et J 18	1D,700 par tonne

Art. 4. — La première livraison de produits rouges aux grossistes et aux détaillants ne sera faite, au delà de la date du 10 juin 1974 qu'au vu de la quittance de paiement de l'intégralité de la redevance sus-visée.

Art. 5. — Les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire, ainsi que les agents du contrôle relevant du Ministère des Finances sont autorisés, sans attendre le dépôt de déclarations de détention des produits rouges, à procéder dans les magasins et tous autres lieux de dépôts aux constatations utiles pour la reconnaissance des stocks.

Art. 6. — Le défaut de déclaration, les inexactitudes ou insuffisances affectant les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application de pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945 ainsi que par la loi N° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 7. — Les prix ci-dessus mentionnés sont à majorer des frais de transport et de manutention et de la marge de 8 % par tonne pour les négociants et de 12 % pour les revendeurs.

Art. 8. — Le taux de casse est fixé à 2 % pour les négociants qui assurent le stockage et à 3 % pour les revendeurs.

Art. 9. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément à la loi sus-visée du 19 mai 1970.

Tunis, le 24 mai 1974

Le Ministre de l'Economie Nationale

CHEDLI AYARI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE**LISTE D'APTITUDE****Au grade d'Attaché d'Administration**

Boubaker Harouni
 Moncef Ghalieb
 Mahmoud Tekaya
 Moumen Gayes
 Mokhtar Bou Ali
 Mohsen Mouelhi
 Abdelkérîm Ghannouchi
 Sassi Jeribi
 Hédi Sahnoun
 Abdeljelil Hached
 Abderrahman El Oudferfi
 Taieb Ben Drif
 Hamida Rhaïem
 Salah Ben Abdeljelil

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**Par décret N° 74-569 du 22 mai 1974 :**

Monsieur Abdallah Zouaghi, Administrateur en Chef, est chargé des fonctions de Directeur des Bâtiments et du Matériel au Ministère de l'Education Nationale.

TABEAU D'AVANCEMENT
ANNEE 1973

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 18 du 8 mars 1974.

Professeurs d'enseignement secondaire du 1er cycle
chargés des fonctions de directeur de collège

Au lieu de :

Pour le 7ème échelon :

Dechicha Zinelabiddine, à compter du 1er juillet 1973

Lire :

Pour le 6ème échelon :

Dechicha Zinelabiddine, à compter du 1er juillet 1973

Au lieu de :

Pour le 5ème échelon :

Ayati Mustapha, à compter du 1er janvier 1973

Lire :

Pour le 4ème échelon :

Ayati Mustapha, à compter du 1er janvier 1973

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES**Par décret N° 74-570 du 22 mai 1974 :**

Monsieur Mohamed Fredj Chédly, Administrateur en Chef, est chargé des fonctions de Directeur des Lettres au Ministère des Affaires Culturelles.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**SALAIRE MINIMUM AGRICOLE GARANTI**

Décret N° 74-571 du 22 mai 1974, fixant le salaire minimum agricole garanti :

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3;

Vu le code du travail et notamment ses articles 3 et 135;

Vu le décret N° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la fixation des salaires et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 30 avril 1956, relatif à la rémunération des travailleurs agricoles;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1963, relatif à la rémunération des travailleurs agricoles et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 16 mars 1965, complétant l'arrêté susvisé du 24 décembre 1963;

Vu le décret N° 71-163 du 3 mai 1971, relatif à la rémunération des travailleurs agricoles;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Agriculture et des Affaires Sociales;

Décrétons :

Article Premier. — Le salaire minimum garanti est fixé sur l'ensemble de territoire pour les travailleurs agricoles âgés de dix huit ans, au moins, à huit cent (800) millimes par jour.

Art. 2. — Les taux minima relatifs aux primes de technicité, de campagne et d'ancienneté tels qu'ils sont fixés par l'arrêté sus-visé du 24 décembre 1963 sont maintenus.

Art. 3. — Les avantages en nature octroyés aux travailleurs agricoles soit par des règlements, soit par accords collectifs ou particuliers, soit par les usages, sont intégralement maintenus.

Art. 4. — Les conditions de rémunération des jeunes travailleurs occupés dans les activités agricoles restent régies par les dispositions de l'arrêté sus-visé du 30 avril 1956.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret s'appliquent sans discrimination entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

Art. 6. — L'application des dispositions du présent décret ne doit en aucun cas, entraîner la suppression ou la réduction tant des salaires que des indemnités prévues ou tous autres avantages déjà pratiqués.

Art. 7. — Est abrogé le décret sus-visé N° 71-163 du 3 mai 1971 relatif à la rémunération des travailleurs agricoles.

Art. 8. — Les Ministres des Finances, de l'Agriculture et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974

Le Président de la République Tunisienne :

HABIB BOURGUIBA

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 21 mai 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des Economistes Comptables dans le grade d'Attaché d'Intendance (application de l'alinéa B 2 de l'article 30 du décret N° 73-614 du 30 novembre 1973).

Le Ministre des Affaires Sociales;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-614 du 30 novembre 1973, fixant le statut particulier des agents comptables des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret No 73-615 du 30 novembre 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents comptables des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Arrête :

Article premier. — Le règlement et le programme de l'examen professionnel prévu à l'alinéa B 2 de l'article 30 du décret n° 73-614 sus-visé pour l'intégration des Economistes-Comptables dans le grade d'Attaché d'Intendance sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Peuvent participer à cet examen les Economistes-Comptables en fonction au Ministère des Affaires Sociales et qui, à la date du 31 décembre 1971, ont accompli au moins dix ans de services effectifs dont cinq ans au moins dans le grade d'Economiste-Comptable.

Art. 3. — L'examen comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve d'ordre général portant sur l'organisation des Etablissements Publics relevant du Ministère des Affaires Sociales, durée : 2 heures, coef. 2.

2) une épreuve d'ordre technique portant sur la gestion saine d'un économe, les attributions de l'économe, la tenue des écritures, durée : 3 heures, coef. 2.

Art. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note variant entre 0 et 20 et nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total minimum de 40 points.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

Toute note inférieure à 6/20 avant l'application des coefficients est éliminatoire.

Art. 5. — Le jury de l'examen prévu à l'article 19 de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, sus-visée, établit la liste de classement au vu du résultat de l'examen professionnel.

Art. 6. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre des Affaires Sociales. Les candidats reçus sont nommés attachés d'intendance dans les conditions prévues au décret sus-visé n° 73-614.

Tunis, le 21 mai 1974

Le Ministre des Affaires Sociales
MOHAMED ENNACEUR

Vu :

Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 22 mai 1974, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des Economistes-Comptables dans le grade d'attaché d'Intendance.

Le Ministre des Affaires Sociales:

Vu la loi No 68-12 du 3 juin 1968, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret No 73-614 du 30 novembre 1973, fixant le statut particulier des agents comptables des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 21 mai 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des économistes dans le grade d'attaché d'intendance;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l'intégration des Economistes Comptables dans le grade d'Attaché d'Intendance dans la limite de l'alinéa b 2 de l'article 30 du décret n° 73-614 du 30 novembre 1973 aura lieu à Tunis le 28 mai 1974.

Art. 2. — Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés par l'arrêté sus-visé du 21 mai 1974.

Tunis, le 22 Mai 1974

Le Ministre des Affaires Sociales
MOHAMED ENNACEUR

Vu :

Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DE L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Djébeniana, a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période de 5 années 1975-1979 commenceront dans cette Commune dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article premier du décret du 26 janvier 1956, relatif au recensement saisonnier).

Le Président de la Commune de Maharrès, a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits ayant été omises au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1973 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois portant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune du Krib, a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1974-1978, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES

Décret N° 68-88 du 28 mars 1968
(Code du Travail, articles 298 à 324)

AVIS AU PUBLIC

DME N° 52/A

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction des Mines et de l'Energie le 15 avril 1974 la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie, demeurant à Tunis, 6, Rue de Vénézuëla, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter à Remada, Gouvernorat de Medenine un établissement classé de 1ère catégorie, consistant en un dépôt d'explosifs, conformément aux plans annexées à la demande.

Toute les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur des Mines et de l'Energie (Ministère de l'Economie Nationale).

Le Gouverneur de Médenine, ou le Maire de la Commune de Remada, pendant le délai d'un mois à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

SERVICE DE COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 12854

Suivant procès verbal dressé le 20 août 1973 à 11 h au Bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au Cab. Georges Boccara) 45, avenue Bourguiba Tunis (Tunisie) mandataire de la société dite Ciba Geigy ag. ch-4002 Bale (Suisse) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Dérives de la piperidine et leurs procédés de préparation ». Priorité du brevet suisse du 24 août 1972 sous le N° 12539-72 et du 3 juillet 1973 sous le N° 9670-73.

Cette invention est caractérisée, par le fait que les nouveaux composés sont des pipéridines de formules (indiquée dans la description) dans laquelle R1 est un radical aryle éventuellement substitué, R2 est de l'hydrogène ou un radical alcoyle inférieur alcényl acyle ou arylalcoyle inférieur, R3 est un groupe hydroxyle libre ou substitué, alc est un radical alcoylène inférieur qui relie les deux atomes d'azote par deux ou trois atomes de carbone, R4 est de l'hydrogène ou un alcoyle inférieur et n est un entier de 1 à 4 ainsi que leurs sels. Ils sont utiles comme médicaments.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12855

Suivant procès verbal dressé le 20 août 1973 à 11h au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au cab. Georges Boccara) 45, avenue Bourguiba « Le Colisée » Tunis (Tunisie) mandataire de : Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel van Bylandtlaan 30, the Hague Pays Bas a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Capsule de sécurité et de garantie pour la fermeture de récipients ». Priorité : Brevet français du 1er septembre 1972 sous le N° 7231106 déposé au nom de Société pour l'Utilisation rationnelle des gaz.

Cette invention est caractérisée, en ce qu'elle comprend un fond plein venant en appui sur l'orifice à obturer, une jupe

fendue et évasée qui entoure cet orifice et un anneau de serrage qu'on glisse axialement sur la jupe pour en resserrer les divers éléments sur la paroi extérieure de l'orifice ; selon l'invention, l'anneau de serrage est réalisé d'un seul tenant avec le fond auquel il n'est rattaché que par d'étroits ponts de matière que l'on brise au moment de l'encapsulage ; cet anneau comporte en outre une partie rabattable qui peut servir d'anses de préhension pour faciliter le décapsulage. Application à la fermeture des récipients contenant des liquides ou des gaz sous pression, notamment des bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12856

Suivant procès verbal dressé le 20 août 1973 à 11h au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (Cab. R. Valensi) 45, avenue Bourguiba Tunis (Tunisie) mandataire de Snam Progetti S.P.A. Corso Venezia, 16 Milan (Italie) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour appareil pour dessaler l'eau de mer. Priorité du brevet italien du 7 juillet 1973 sous le N° 26732 A-72 Inventeur Giorgio Paganini.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12.857

Suivant procès verbal dressé le vingt et un août 1973 à 11h au bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : Fitzwilton Limited, Société Irlandaise, domiciliée à Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, République d'Irlande, dont le mandataire est Mademoiselle Sarah Hachaichi (Cabinet Hachaichi ingénieur-conseil en propriété industrielle) rue du Maroc à Tunis Tunisie a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour procédé pour l'hydrolyse du fluorure d'ammonium en ammoniac et acide fluorhydrique inventeurs William Henry Thompson, Irlandais, demeurant à 22 Crannagh Park, Dublin 14, Irlande ; Ralph Eric Warthington, Britannique, demeurant à 16 Woodbine road, blackroch, co. Dublin Irlande ; David John Stamper, Britannique, demeurant à 15 bayside Walk, Sutton, co Dublin Irlande. Priorités des demandes de brevet déposées en France : le 24 août 1972 sous le N° 39400-72 le 29 janvier 1973 sous N° 4373-73 le 24 avril 1973 sous le N° 19378-73 et le 21 mai 1973 sous le N° 24149-73.

Cette invention est caractérisée, par la production d'ammoniac et d'acide fluorhydrique à partir de l'acide hydrofluosilicique qui est un sous-produit de la fabrication de l'acide phosphorique et des superphosphates. Plus particulièrement, on récupère le fluor à partir des gaz qui sortent des usines d'acides phosphoriques et de superphosphates. Ainsi, selon le procédé de l'invention d'hydrolyse du fluorure d'ammonium en ammoniac et en acide fluorhydrique, le fluorure d'ammonium est chauffé en solution en présence d'un excès d'un fluorure métallique soluble, capable réagir avec l'acide fluorhydrique produit pour former un bifluorure ; celui-ci peut être isolé, pratiquement exempt d'ammoniac ; puis décomposé par chauffage pour libérer l'acide fluorhydrique et permettre au fluor métallique d'être recyclé dans le procédé.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12858

Suivant procès verbal dressé le 29 août 1973 à 8h 30 au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au Cab. Georges Boccara) 45, avenue Bourguiba Tunis mandataire de : Crown Zellerbach international inc. une corporation de l'Etat de Delaware, United States of America of one bush street, San Francisco California 49119, United States of America, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Procédé pour produire des fibres polymères.

Priorité : Brevet U.S.A. N° 285,386 du 30 août 1972 inventeur : John Henry Kozlowski, Paul C Litzinger and Frank J.

Cette invention est caractérisée, en ce qui concerne l'industrie des matières plastiques. Elle a pour objet un procédé pour former des fibres polymères, suivant lequel on mélange de l'eau au polymère et à un liquide organique propre à dissoudre ou à gonfler le polymère, de manière que l'eau constitue la phase dispersée et on soumet le mélange à une évaporation instantanée depuis une zone de pression élevée jusqu'à dans une zone de moindre pression. Le procédé de l'invention est préféré pour la préparation de fibres convenant pour la fabrication du papier ou d'une nappe non tissée semblable.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12859

Suivant procès verbal dressé le 29 août 1973 à 8h 30 mn au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au Cab. Georges Boccara) 45, avenue Bourguiba Tunis mandataire de : I.T.L. (international Technology licensing) établissement a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Procédé pour l'élimination de matières organiques dissoutes à partir d'une solution acide aqueuse ». Priorité du brevet : sans priorité.

Cette invention est caractérisée, par le fait qu'on ajoute à cette solution un aldéhyde ou un oligomère de celui-ci et un composé capable de se polymériser conjointement avec l'aldéhyde dans des conditions acides, ou bien un produit de précondensation de ces composés ; on conduit une réaction de polymérisation pour former un polymère insoluble dans ladite solution acide et on recueille une solution acide raffinée à partir du mélange final. Le procédé s'applique au traitement de liqueurs provenant de la décomposition de roches phosphatées par des acides, tels que les acides sulfurique, chlorhydrique ou nitrique.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12860

Suivant procès verbal dressé le 29 août 1973 à 8h 30 au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au Cab. Boccara Georges) 45, avenue Bourguiba Tunis (Tunisie) mandataire de : Monsieur Christian Losfeld ingénieur 13-15, rue Thiébault 94220 Charenton (France) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour « Fusée percuteuse à usage multiple ». Priorité du brevet français du 1er septembre 1972 sous le N° 72 31038 inventeur (Christian Losfeld.

Cette invention est caractérisée, en ce que le dispositif de sécurité est constitué de trois parties indépendantes : un capuchon, connu en soi, coiffant et protégeant la fusée, une bague amovible et enfin un ruban lesté qui est enroulé autour de la fusée de façon à s'opposer à l'éjection de la goupille, ladite bague amovible entourant le ruban lesté et l'empêchant de se dérouler.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12861

Suivant procès verbal dressé le 29 août 1973 à 8h 30 au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Eva Guetta (attachée au Cab. Georges Boccara) 45, avenue Bourguiba Tunis (Tunisie) mandataire Société dite Lesieur Cotelte et associés 122 avenue du Gl. Leclerc 92103 Boulogne Billancourt (France) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour « Perfectionnements apportés aux procédés et aux dispositifs de fabrication de sachets-doses en matière plastique thermosoudable ». Priorité : Brevet français du 25 septembre 1972 sous le N° 72 33857. Inventeur : Monsieur Robert Didier.

Cette invention est caractérisée, par un procédé de fabrication de sachets-doses en matière plastique thermosoudable, destinés à recevoir des liquides, dans lequel la séparation et la fermeture de deux sachets-doses contigus fabriqués à partir d'un élément tubulaire continu, sont réalisées par soudure. Dans ce procédé, l'on réalise l'ouverture aisée de chacun des sachets-doses ainsi formés, par simple déchirure manuelle, en vue de leur utilisation, par formation sur l'une des soudures de séparation et de fermeture précitées, d'une encoche étanche d'amorçage de déchirure. La soudure et l'encoche sont réalisées conjointement par application d'une pression de soudure et d'une contre-pression de profilage de l'encoche, ces deux opérations pouvant être réalisées simultanément avec le profilage d'un bec verseur, Appareillage pour la mise en oeuvre de ce procédé. Sachets-doses obtenus à l'aide des procédé et dispositif conformes à l'invention.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12862

Suivant procès verbal dressé le 6 septembre 1973 à 10h 40mn au bureau de la Propriété Industrielle. Madame Elisa Boccara (Cab. R. Valensi) 45, avenue Bourguiba Tunis (Tunisie) mandataire de : Société anonyme dite Filclair route nationale 96 13370 Venelles (France) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Couverture de serre et d'abri en matière plastique transparente ou translucide rendue réfléchissante localement au droit des armatures de la serre ou de l'abri et son procédé de fabrication ». Priorité : Brevet français du 14 septembre 1972 sous le N° 7232666 inventeur : Monsieur Yves Dalle.

Cette invention est caractérisée, par une ouverture de serre ou abri constituée par une feuille en matière plastique ou par plusieurs feuilles destinées à recouvrir l'intervalle entre les fermes de la charpente de la serre, caractérisée par le fait qu'à intervalles réguliers dont l'écartement est celui des écartements des fermes de la charpente, la couverture présente des zones opaques réfléchissant les ultra-violet. Application à l'agriculture.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 12.863

Suivant procès verbal dressé le 10 septembre 1973 à 10 H 30 au Bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : Marathon Oil Company, Société Américaine de l'Etat de Ohio, E.U.A. dont le siège est à 539, South Main Street, Findlay, Ohio 45840, E.U.A., et dont le mandataire est Mademoiselle Sarah Hachaichi (Cabinet Hachaichi) 4, rue du Maroc à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de 20 ans pour « Procédé de Préparation et de Mise en Suspension de Cires ». Inventeurs : Lavaun S. Merrill Jr, citoyen américain, Ingénieur, résident à 8006 East Freemont Avenue, Englewood Colorado 80110, E.U.A. Priorité de la demande de brevet déposée aux E.U.A. le 18 septembre 1972 sous le N° 289,919.

Cette invention est caractérisée par le transport mélanges visqueux d'hydrocarbures. On transporte des hydrocarbures (pétroles bruts cireux) en suspension, d'abord en fracturant le mélange en au moins une fraction à point d'écoulement relativement élevé, on congèle ensuite une portion au moins de la fraction à point d'écoulement relativement élevé par introduction et dispersion dans une tour avec un flux continu d'eau on laisse les particules congelées déplacer vers le haut et passer à travers une interface dans la tour et on soutire au moins une partie de la suspension résultante au-dessus de l'interface et on transporte la suspension de préférence dans une conduite, à température inférieure de solution des particules congelées. Application au transport par oléoducs. Figure 1.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

ADJUDICATIONS

Cabinet de Maître Abdelkader Taboury
Avocat à la Cour de Cassation
22, Boulevard Bab Benat Tunis

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR FOLLE ENCHERE

1) lot : 2009-10752èmes revenant aux parties saisies dans la parcelle N° 360 secteur A du plan cadastral fractionné en 10752 parts objet de la réquisition N° 28,086 dans laquelle un jugement d'immatriculation a été rendu le 15 janvier 1968, sise à Naoualet, forêt de Menzel Bou Zelfa complantée d'orangers avec quelques arbres fruitiers récemment plantés. Il existe un puits équipé d'un moteur inutilisable avec une installation de la force motrice appartenant au saisissant. La superficie de la parcelle est de 83 ares 32 centiares et elle est limitée au Sud par Mohamed Saïed et cts dans la parcelle 361, à l'Est Hamadi Bacha, au Nord Fathallah Djaziri à l'Ouest Mohamed Saïed dans la parcelle 361 et cts, par la suite un titre de propriété a été établi pour cette parcelle sous le N° 500067 Tunis S2.

2) lot : 2009-5376èmes revenant aux parties saisies dans la parcelle N° 361 secteur A du plan cadastral fractionné en 5376 parts objet de la réquisition N° 28087 dans laquelle un jugement d'immatriculation a été rendu le 15 janvier 1968, voisine de la parcelle précédente et sise au même lieu complantée en orangers avec 300 arbres fruitiers contenant deux puits secs, chacun de ces puits est équipé d'un moteur Bernard inutilisable. Le 1er puits se trouve près de l'entrée comporte un bassin, A proximité de l'entrée se trouve une bâtisse de 3 pièces, en arrière se trouve un houché clôturé de pierres ; le 2ème puits est sec et se trouve du côté Nord. A proximité se trouve une vaste construction en état d'abandon et de ruines. La superficie de la parcelle est de 2ha 69 a et 30ça. Elle est limitée au Sud par Abdelkader Antar à l'Est par une route sur une partie et sur le restant Mohamed Saïed et cts dans la parcelle 360, au Nord par une route aux cts Ben Aleya sur une partie et sur le restant Hamadi Bacha, Mohamed Saïed et cts, Fathallah Jaziri et Mohamed Saïed à l'Ouest une route sur une partie et sur le restant Mohamed Saïed, Chadli Sandli, Mohamed et Hédi Baklouti. Un titre de propriété a été établi pour cette parcelle sous le N° 500068 Tunis S2.

Procédure

La vente est poursuivie à la requête de Monsieur Mohamed Ben Hamda Saïed, entrepreneur de transports demeurant à

Tunis 20 rue des Martyrs agissant en qualité de saisissant à l'encontre de Madame Aziza Bent M'hamed Ali Ben Sassi fonctionnaire aux monopoles à Tunis y demeurant adjudicataire folle enchère des deux lots.

Etant indiqué

Que par jugement de la chambre des criées du Tribunal de première instance de Grombalia N° 114 en date du 7 décembre 1970, le 1er lot ci-dessus du cahier de charges a été adjugé au profit du saisissant Mohamed Ben Hamda Saïed pour le prix de 200D, il en est de même pour le deuxième lot ci-dessus du cahier des charges qui a été adjugé au profit du saisissant pour le prix de 300 D et ce à l'encontre des parties saisies Mohamed Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine, les héritiers d'Ali Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine qui sont : Sa veuve dame Salouha Bent Manoubi Chakroun prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Hamida (cette dernière est devenue majeure) Amor Ben Ali Ben Ahmed Moknine, ses frères Abdelkerim et Azzeddine, les héritiers de Sadok Ben Ahmed Moknine qui sont sa veuve Mena Bent Attia et sa fille Fatima, Mahmoud Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine, les hers Othman Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine qui sont sa veuve Mahboubia Bent Mustapha Moknine, Faouzia Bent Othman Ben Ahmed Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine sa soeur Latifa, Tahar Ben Mohamed Moknine en qualité de Mokaddem des hers mineurs du dit Othman Ben Ahmed Ben Ahmed Moknine, savoir Mohamed (ce dernier est devenu majeur,) Hayet et Habib Khira Ben Hamda Ben Cheikh Dahmani El Ghemari, demeurant tous à Soliman, les hommes agriculteurs et les femmes ménagères. Après sur enchère faite par la folle enchère dame Aziza Bent M'hamed Ali Ben Sassi, le 1er lot lui a été adjugé au prix de 600D et le 2ème lot lui a été également adjugé pour le prix de 1.200 D et ce par jugement N° 115 en date du 1er février 1971, que cette adjudicataire n'a pas réglé le prix de son adjudication ni les frais y afférents malgré trois commandements le 1er par Monsieur Sadok Karoui huissier notaire à Tunis en date des 9, 11 mars 1971 suivant P.V. N° 31822 le deuxième par le même huissier en date du 9 octobre 1971 suivant P.V. N° 34.006 et le troisième et dernier par Monsieur Hamida El Borni huissier notaire à Tunis en date du 21 janvier 1974 suivant P.V. N° 1540, le tout conformément à l'article 445 du code de procédure civile et commerciale.

En conséquence il sera procédé le lundi 24 juin 1974 à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de première instance de Grombalia au palais de justice de la dite ville, à la re-

vente sur folle enchère, des deux lots ci-dessus indiqués.

1er lot mise à prix 150 dinars

2ème lot mise à prix 255 dinars

Outre droits et frais, la visite des lieux aura lieu tous les jours.

Pour plus amples renseignements s'adresser au cabinet de M. A. Taboury avocat à la cour de cassation de Tunis y demeurant 22 boulevard Bab Benat et pour prendre connaissance du cahier des charges au greffe du Tribunal de 1ère instance de Grombalia ou il se trouve déposé.

Ne pourront participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Nabeul.

N° 978

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. du 30 avril 1974 enregistré à Tunis le 10 mai 1974, vol 8, série 5, case 693, la société quais confection s.a.r.l. au capital de 4000 dinars dont le siège est à Hammam-Lif 2, avenue de la république représentée par son Gérant Monsieur Ahmed Ben Khelifa a vendu son fonds de commerce de confection quelle a elle même créée et quelle exploite à Hammam-Lif 2, avenue de la République comprenant tous les éléments corporels et incorporels à la Société Walex S.A.R.L. au capital de 8.000 dinars représentée par son Gérant Mr. Waldeck Waldemar Medrecki.

Les éventuels créanciers doivent sous peine de forclusion, faire opposition sur le prix de vente du dit fonds entre les mains de Maître Abdesslem Kallel, avocat à Tunis, 11 avenue de Paris, et ce, dans le délai de vingt jours à compter du jour de la parution du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le présent avis est paru au Journal La Presse en date du 18 mai 1974.

N° 979

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte du 25 avril 1974, enregistré à la Recette des Finances à Béja, le 11 mai 1974, folio N° 41, case 344 il appert que Monsieur Mohamed Ben Youssef, coiffeur, avenue de France à

Béja a vendu sont fonds de commerce avec tous ses éléments incorporels à Messieurs :

Habib Tijani Jabri

Béchir Ben Ammar Rezgui

Mohamed Ben Rabah Boukhari

Le présent avis a été publié au quotidien La Presse du 17 mai 1974.

N° 992

SOCIETES ANONYMES

SOCIETE DE FONDERIES ET DE MECANIQUE « SOFOMECA »

S.A. au Capital de 210.175 DT

En Augmentation

Siège Social :

Mégrine Riadh Km5 Route de Sousse

Messieurs les actionnaires de la Société de Fonderies et de Mécanique sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le mardi 4 juin 1974 à 10 heures au siège de la société sis à Mégrine Riadh, route de Sousse km5, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapport du conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 1973.

2) Rapport des Commissaires aux comptes de l'exercice 1973.

3) Examen et approbation s'il y a lieu des comptes et du Bilan au 31 décembre 1973.

4) Quitus aux Administrateurs.

5) Questions Diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 975

SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORTS DU GOUVERNORAT DU KEF

Société Anonyme :

Au Capital de 78.000 Dinars

Siège Social :

Gare Routière du Kef Le Kef

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

Messieurs les actionnaires de la Société Régionale de Transports du Gouvernorat du Kef, sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de ladite Société qui se tiendra le 11 juin 1974 à 10 heures, à la salle des réunions du Gouvernorat, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture et approbation éventuelle du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 73.

Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le dit exercice.

Approbation des comptes.

Affectation des résultats.

Quitus au Conseil d'Administration

Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 976

SOCIETE DE PROMOTION L'IMMOBILIERE AFRICAINE

« IMAF » S.A.

Au Capital de 50.000 Dinars

Siège Social : 8, Rue la Cepede Tunis

Changement de Dénomination

Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 14 mai 1974, enregistré à Tunis 16 mai 1974, vol 803, série bis, case 30 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 mai 1974, le conseil décidé de changer la dénomination de la société de promotion « l'immobilière Africaine » Imaf comme suit : La société prend la dénomination de Société Immobilière de Construction « S.I.M.O.C. ».

N° 980

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société « les ciments artificiels tunisiens » sont convoqués au Siège de la société El Bou-niane 68, avenue Farhat Hached à Tunis, le mardi 18 juin 1974 à 10h 30 en assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1) Rapport du Conseil d'Administration.

2) Rapport des Commissaires aux comptes.

3) Approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1973.

4) Quitus aux administrateurs.

5) Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur.

6) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 982

MAGHREB ELECTRIC

S.A. au Capital de 5.000 dinars

28 Rue Ibn Kaldoun Tunis

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par acte sous seing privé enregistré le 15 mai 1974 à Tunis, série ter case 47 vol

803 dont copies déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, M. Brahim Chaouch et Anouar Chaouch ont cédé la totalité de leurs actions à mademoiselle Leila fille de Monsieur Mohamed Jeguirim.

N° 983

LES ATELIERS MECANIKES DU SAHEL A.M.S.

S.A. au Capital de 409.855 Dinars

Siège Social :

Route de Monastir Sousse

R.C. 5052

CONVOCATION

Les actionnaires de la société « Les ateliers mécaniques du Sahel » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 17 juin 1974 à 10 heures au siège social route de Monastir Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

2) Approbation de ces rapports et des comptes de l'exercice 1973.

3) Quitus aux administrateurs

4) Renouvellement du conseil d'administration

5) Nomination de commissaires aux comptes.

6) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 984

Société Régionale d'Elevage

De Béja, S.A.

Au Capital social de 100.000 Dinars

Avenue de la République, BEJA

AVIS

Assemblée Générale Ordinaire

Des Actionnaires de la Société

Régionale d'Elevage de Béja

Messieurs les actionnaires de la Société Régionale d'Elevage de Béja sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 8 juin 1974 à 10 h au siège du Gouvernorat de Béja à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations des exercices 1972 et 1973.

2) Rapport des membres de la commission de contrôle sur les comptes de ces exercices.

3) Approbation des dits comptes.

4) Proposition d'affectation des bénéfices 1972 et 1973.

5) Quitus aux administrateurs et aux membres de la commission de contrôle.

6) Renouvellement des membres du conseil d'administration.

7) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 988

SAVONNERIE AFRICAINE

Société Anonyme

Au capital de 480.000 Dinars

Siège Social :

Route de Sousse Km 5,800 Megrine

R.C. 31.058

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société Savonnerie Africaine sont convoqués au siège social le vendredi 21 juin 1974 à 10 H en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— modification de l'affectation des résultats de l'exercice 1972

— Rapport du Conseil sur la marche de la Société et rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1973.

— Approbation des comptes et conventions visées à l'article 78 du Code de Commerce.

— Quitus aux Administrateurs et Commissaire.

— Affectation des résultats.

— Renouvellement de mandat d'Administrateur.

— Questions diverses.

Tous actionnaires ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire dans les formes prévues à l'article 30 des statuts.

Le Conseil d'Administration

N° 989

Société «S.T.I.C.»

S.A. au capital de 221.000 Dinars

Siège Social :

FONDOUK-CHOUCHA

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Imprimerie et de Cartonages «S.T.I.C.» S.A. sont convoqués par le Conseil d'Administration au siège social de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire le 14 juin 1974 à 16 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et discussion des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes concernant l'exercice 1973.

2) Approbation des comptes et proposition d'affectation des bénéfices.

3) Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.

4) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 990

MANUFACTURE TEXTILE

DU SUD — S.A.

M A T E X

Capital : 200.000 Dinars

Siège Social :

Route de Gabès Km 4,5, SFAX

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Manufacture Textile du Sud sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société sis route de Gabès km 4 Sfax. le dimanche 16 juin 1974 à 10 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Présentation d'un rapport moral et approbation.

2) Présentation d'un rapport financier et approbation.

Le Conseil d'Administration

Le Directeur Général

N° 991

Société Régionale de Transports
Du Gouvernorat de Medenine

Société Anonyme au capital de
80.000 Dinars

Siège Social : Médénine

AVIS RECTIFICATIF

L'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 16 mai 1974 est reportée au lundi 3 juin 1974 à 10 heures au siège du Conseil du Gouvernorat de Médénine. L'ordre du jour reste inchangé

Le Conseil d'Administration

N° 994

Société Régionale de Transports
Du Gouvernorat de Medenine

Société Anonyme :

Au capital de 80.000 Dinars

Siège Social : Médénine

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Régionale de Transports du Gouverno-

rat de Médénine sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le lundi 3 juin 1974 à 12 heures au siège du Gouvernorat de Médénine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation du Capital.

Le Conseil d'Administration

N° 995

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Société Anonyme :

au capital de 2.000.000 dinars

Siège Social :

65, Avenue Habib Bourguiba, Tunis

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 14 juin 1974 à 11 heures à Hammamet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, des bilans, comptes et inventaire.

2°) Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

3°) Affectation des résultats.

4°) Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.

5°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 1003

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Société Anonyme :

au capital de 2.000.000 dinars

Siège Social :

65, Avenue Habib Bourguiba, Tunis

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 14 juin 1974 à 11 heures 30 à Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Modifications de certains articles des statuts.

2°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 1004

SOCIETES**A RESPONSABILITE****LIMITEE**

Société a Responsabilité Limitée

« ETS ABDELKAFI »

Capital Social :
5.000 Dinars

Siège Social :

Rue Tahar Sfar Sfax

CESSION DE PARTS SOCIALES

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 3 mai 1974, enregistré à Sfax, A.C le 6 mai 1974 folio 59 N° 242.

Que Monsieur Abdelaziz Ben Mohamed Ketata a cédé les cent quatre vingt (180) parts de dix (10) dinars chacune qu'il possède dans la société Ets Abdelkafi à Messieurs :

Riadh ben Mohamed Abdelkafi 110 parts

Mohamed Ben Ali Abdelkafi 70 parts
Deux exemplaires du dit acte ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sfax le 14 mai 1974 N° 2834

Pour Extrait

N° 972

**SOCIETE TUNISIENNE DE
FERMETURES**

S.A.R.L.

Au Capital de 6.000 Dinars

Siège Social :

25, Avenue Khereddine Pacha Tunis

AUGMENTATION DE CAPITAL

Par décision collective extraordinaire des associés, en date du 6 mai 1974, enregistrée à Tunis (AC1) le 14 mai 1974, vol 855, série bis, case 9, le capital social a été porté de 6.000 D à 40.200 D par incorporation de réserves et création de 420 parts sociales de 10 dinars chacune attribuées aux associés en proportion de leurs apports initiaux.

L'article 7 des statuts a été modifié à conséquence.

N° 973

SOCIETE PAM

S.A.R.L. au Capital de 8.000 Dinars

Siège : Avenue de Ghana Tunis

Il résulte d'un acte s.s.p. du 8 avril 1974 enregistré à Tunis le 16 mai 1974 vol 853 série bis case 27 qu'une SARL a été constituée sous la dénomination de « PAM » aux fins de fabriquer et vendre des articles ménagers et électro-ménagers Pam ayant pour objet le commerce d'import-export des articles ménagers,

électricité, confort, radios, télévisions, photo et optiques etc.

Siège Social : 29 avenue de Ghana à Tunis.

Durée : 99 ans capital 8000 dinars.

Gérant : Statutaire Monsieur Salem Lamoulou.

N° 974

**ENTREPRISE DE COMPTABILITE
AFRAOUI BRAHIM**

Rue Slimane Ben Omrane Beja

Télé N° 180

Constitution d'une Société S.A.R.L.

Société Commerciale Nouhoud

Au Capital Social de 2000 Dinars

Siège Social : Rue Khereddine Béja

Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 1974 enregistré à Béja à la recette des finances sous le N° 41 case N° 342 il a été déposé une copie au Greffe du Tribunal de Première Instance à Béja le 13 mai 1974 il a été constitué une société à responsabilité limitée.

Raison Social : Société Commerciale Nouhoud.

Objet : Achats ventes produits alimentaires poteries et produits de Nabeul articles de ménage etc...

Siège Social : Rue Khereddine Béja

Capital Social : Le capital social est fixé à 2000 dinars représentant 200 parts de 10 dinars chacune réparties comme suit :

Monsieur Chedly Ben Mokhtar Miled 100 x 10 = 1000 dinars, Monsieur Taieb Ben Salem Ayed 100 x 10 = 1000 dinars.

Gérance : Monsieur Chedly Miled est désigné comme gérant de la dite société avec les pouvoirs les plus étendus.

Le Conseil d'Administration

N° 977

AVIS**SOCIETE TUNISIENNE
POUR L'EXPORTATION
DU VETEMENT — S.A.R.L.**

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 1974, enregistré à Tunis (A.C.1) vol 861 sie 8 case 656 déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il a été constitué une société anonyme à responsabilité limitée dénommée société tunisienne pour l'exportation du vêtement

Siège Social : 11, Rue Kamel Attaturk Tunis.

Capital Social : 40.000 dinars divisés en 4000 parts de 10D000 chacune.

Durée : 20 ans.

Gérance : Monsieur Trabelsi Mohamed est nommé Gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 981

**SOCIETE LES ATELIERS DE
REPARATIONS ET DE
CONSTRUCTION MECANIKES
« L'ARC »**

S.A.R.L. au capital de 4.000 Dinars

Siège Social :

Route de l'Afrane km 1 Sfax

Il appert du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1974 enregistré à Sfax ac le 6 mai 1974 F 60 N° 245 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 9 mai 1974 sous le N° 2828, que les associés de la société les ateliers de réparations et de constructions mécaniques « L'ARC » ont nommé Monsieur Ali Kallel en qualité de gérant de la société pour la période de six ans avec les pouvoirs les plus étendus en remplacement de Monsieur Noureddine Kallel démissionnaire.

Le Gérant Ali Kallel

N° 985

**Société Générale de Quincaillerie
« SOGEQ »**

S.A.R.L. au capital de 15.000 D.

Siège Social :

Avenue Farhat Hached Gabès

AUGMENTATION DE CAPITAL

Il appert du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société générale de quincaillerie en date du 26 mars 1974 enregistré à Gabès A C le 2 avril 1974 F. 75 N° 416 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gabès sous le N° 745 le 8 mai 1974 que les associés ont décidé l'augmentation du capital de la société qui de 10.000 Dinars passe à 15.000 Dinars et ce par création de 50 nouvelles parts de 100 Dinars chacune attribuées comme il est indiqué dans le dit procès verbal.

Les articles correspondants des statuts ont été modifiés en conséquence.

Les Gérants

Abdelkrim Karaïem et

Hassen Ben Kilani

N° 986

SOPROGIM, S.A.R.L.

Capital 4.000 dinars

46, rue Nahas Pacha, Tunis

Par acte sous seing privé daté du 18 juin 1973 enregistré le 18 juillet 1973 vol. 798 série I, case 125, Monsieur Mohamed Moncef Gherib a vendu les quarante parts qu'il possédait à la Soprogim à Messieurs :

Taoufik Bou Ahmed Ben Salem 25 parts

Mahmoud Boussetta 15 parts.

N° 987

AVIS EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 et 7 rabia II 1379)***Gouvernorat de Médenine :****AVIS**

Monsieur Mohamed Ben Hadj Ameer Kenis, originaire de la région de Zarzis, Délégation de Zarzis et Gouvernorat de Médenine, porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée A Kssar Zaouia, Région de Zarzis, Délégation de Zarzis ayant la superficie d'un demi hectare environ implantée de quarante arbres fruitiers et une maison limitée :

Au Sud : Belgacem Ben Ahmed El Kabou;

A l'Est : Belgacem Ben Hadj Hachemi Dhaoui;

Au Nord : Belgacem Ben Hadj Hachemi Dhaoui;

A l'Ouest : Béchir Ben Khalifa Abichou.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Pour la légalisation de la signature : *Le Président de la Municipalité.*

Certifié Conforme : *Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.*

EN VENTE :

PRIX

Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 100
Code du Travail	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Douanes (mis à jour 1971)	0 D, 950
Code Electoral	0 D, 200
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400

PRIX

Table des Matières (1958 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Loi sur les mines	0 D, 150
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300
Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 100
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat.....	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal. C.C.P. 610.15 Tunis, (frais en sus)